ESTUDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, FINANZAS PÚBLICAS Y GOBERNANZA DE INFRAESTRUCTURA

Arquitectura Legal de la Captura Presupuestaria en Guatemala: Interacción Normativa entre la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97) y la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92) en el Sobreprecio de la Obra Pública Vial

Un análisis sistémico y procesal del flujo de recursos públicos desde la formulación presupuestaria hasta la liquidación contractual, la deuda flotante y el bloqueo de la persecución penal

Síntesis Ejecutiva del Circuito de Captura: El presente informe examina el fenómeno del sobreprecio, la paralización crónicamente inducida y la deficiente calidad física de la infraestructura vial en la República de Guatemala desde una perspectiva estrictamente sistémica y procesal. Lejos de constituir anomalías aisladas derivadas exclusivamente de la transgresión clandestina de la norma, las desviaciones financieras en la obra pública vial operan *a través de la propia arquitectura legal vigente*. Mediante el análisis concatenado de la Ley Orgánica del Presupuesto (**Decreto Número 101-97** del Congreso de la República y sus reformas, incluidas las introducidas por los Decretos 71-98, 13-2013 y 9-2014) y la Ley de Contrataciones del Estado (**Decreto Número 57-92** del Congreso de la República y sus reformas, incluidas las de los Decretos 20-97, 34-2001, 73-2001, 11-2006, 27-2009, 45-2010 y 6-2011), se demuestra cómo ambos cuerpos legales conforman un circuito cerrado de captura institucional. Mientras el Decreto 101-97 deslegaliza en la práctica el presupuesto aprobado por el Congreso, habilitando la reconfiguración discrecional de partidas sin control parlamentario previo, la programación de carreteras sobre terrenos privados sin derecho de vía saneado y el estrangulamiento selectivo de la liquidez en la Tesorería Nacional, el Decreto 57-92 provee los vehículos contractuales para licitar sin asignación presupuestaria previa, cartelizar el precio oficial estimado, multiplicar el valor del contrato mediante prórrogas, órdenes de cambio, contratos adicionales y sobrecostos ilimitados por fluctuación de precios, diluir la responsabilidad de supervisión a una multa marginal del dos por millar (0.2%) y bloquear la acción penal mediante la prejudicialidad administrativa o arbitral.

Índice

1 Introducción: Del Presupuesto por Resultados a la Captura Institucional **2**
1.1 La promesa normativa: La planificación vinculada al desarrollo (Art. 1, 7 Bis, 8 y 12, Dto. 101-97) y el principio de eficiencia en adquisiciones (Considerandos y Art. 1, Dto. 57-92) . . . 3
1.2 Tesis central: La captura legalizada y el flujo sistémico del dinero público hacia el sobreprecio y la impunidad 5

2 Vulnerabilidades Estructurales en el Decreto 101-97 (La Movilización Discrecional de Recursos) **6**
2.1 La ficción de la rigidez legislativa y la discrecionalidad ejecutiva: Tensión entre el límite máximo de egresos (Art. 26) y la no obligatoriedad del gasto (Art. 13, párrafo 3) . . . 7
2.2 Flexibilidad sin contrapesos parlamentarios (Art. 32 y Art. 41): Acuerdos del MINFIN y resoluciones ministeriales con control ex post . . . 8
2.3 Opacidad y fricciones en la ejecución indirecta (Fideicomisos, ONG y CODEDES) . . . 9
2.3.1 La contradicción entre la prohibición de intermediación (Art. 33 Bis) y la persistencia de anticipos y transferencias a fideicomisos, organismos internacionales y ONG (Art. 2 lits. d-g, Art. 30 Ter lit. b, Art. 32 Bis y Art. 33) . . . 10
2.3.2 El riesgo en el flujo de desembolsos a Consejos Departamentales de Desarrollo (Art. 45 Bis) y su dependencia de reportes en el SNIP . . . 12
2.4 La falla de preinversión legalizada en infraestructura vial (Art. 30 Bis): La excepción de caminos y carreteras 13
2.5 El ciclo de la “Deuda Flotante” y el poder de la Tesorería (Art. 36, 37, 26 Bis y 56) . . . 14

3 Simbiosis Normativa: Cómo el Decreto 101-97 Financia los Sobrecostos del Decreto 57-92 **16**
3.1 Desconexión temporal entre licitación y presupuesto: La facultad de licitar sin asignación previa (Art. 3, Dto. 57-92) frente al mandato de disponibilidad de créditos (Art. 26 y 26 Bis, Dto. 101-97) 16
3.2 El engranaje de las adendas en obras multianuales: Continuidad presupuestaria (Art. 15, Dto. 101-97) y CDP anuales como anexos automáticos (Art. 26 Bis párr. 4) frente a las modificaciones del Decreto 57-92 18
3.3 Debilidad del régimen sancionatorio administrativo: Comparación entre las multas del Decreto 101-97 (Art. 80 Bis) y las multas marginales del Decreto 57-92 (Art. 81, 82, 83 y 86) 19

4 Caso de Estudio: Anatomía Legal del Sobreprecio por Kilómetro de Carretera en Guatemala **21**
4.1 Matriz de Conexión Legal Cronológica en Cinco Fases 21
4.2 Análisis Procesal Detallado de las Cinco Fases del Caso de Estudio 21
4.2.1 Fase 1: Preinversión y Diseño Deficiente (La siembra legal de la contingencia) 22
4.2.2 Fase 2: Licitación sin Respaldo Integral y Captura Matemática del Precio Oficial Estimado 23
4.2.3 Fase 3: Paralización Inducida y Explosión del Costo Contractual 25
4.2.4 Fase 4: Drenaje Presupuestario Administrativo para Pagar las Adendas 26
4.2.5 Fase 5: Recepción Fraudulenta, Deuda Flotante, Intereses y Blindaje Penal 26
4.3 Simulación Financiera del Sobreprecio Acumulado por Kilómetro Vial 28

5 Conclusiones y Propuestas de Reforma Legal **28**
5.1 Reformas Estructurales al Decreto 101-97 (Ley Orgánica del Presupuesto) 28
5.2 Reformas Estructurales al Decreto 57-92 (Ley de Contrataciones del Estado) 29
5.3 Cuadro Comparativo de Reforma Legislativa 31

1 Introducción: Del Presupuesto por Resultados a la Captura Institucional

El estudio contemporáneo de la corrupción estructural en la obra pública latinoamericana suele gravitar en torno a la patología del soborno, la colusión clandestina y la transgresión frontal de los preceptos jurídicos. Bajo esa óptica tradicional, el problema se reduce a un déficit de cumplimiento (*compliance*) donde agentes inescrupulosos quebrantan un marco regulatorio presumiblemente sano. Sin embargo, cuando se examina con rigor dogmático y empírico el ciclo completo de la inversión física vial en la República de Guatemala —desde que una carretera se concibe en los instrumentos de planificación sectorial hasta que se liquida financieramente o se estanca en litigios arbitrales—, emerge una realidad institucional mucho más compleja y sofisticada: la existencia de un andamiaje normativo que permite extraer rentas extraordinarias, encarecer artificialmente el costo por kilómetro construido, desfinanciar programas prioritarios y blindar a los operadores públicos y privados *cumpliendo formalmente cada trámite administrativo*.

Para comprender cómo fluye el dinero público a lo largo de este circuito, es indispensable abandonar la lectura compartimentada del derecho financiero y del derecho administrativo contractual. En la práctica operativa de los ministerios ejecutores —particularmente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sus unidades ejecutoras como la Dirección General de Caminos (DGC), la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), así como los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y las municipalidades—, la Ley Orgánica del Presupuesto (**Decreto 101-97** [2]) y la Ley de Contrataciones del Estado (**Decreto 57-92** [3]) no operan como sistemas de pesos y contrapesos recíprocos, sino como engranajes complementarios de una misma maquinaria procesal. El flujo del dinero sigue una trayectoria

hidroeléctrica perfectamente trazada por el legislador: primero se represa y redirige discrecionalmente en el sistema presupuestario; luego se compromete y expande exponencialmente en el sistema de contrataciones; posteriormente se drena desde otros programas mediante modificaciones administrativas internas; y finalmente se liquida en el sistema de tesorería o se protege tras barreras de prejudicialidad procesal.

1.1 La promesa normativa: La planificación vinculada al desarrollo (Art. 1, 7 Bis, 8 y 12, Dto. 101-97) y el principio de eficiencia en adquisiciones (Considerandos y Art. 1, Dto. 57-92)

En su dimensión declarativa y dogmática, el ordenamiento jurídico guatemalteco consagra un modelo de administración financiera pública altamente racionalizado, sustentado en el paradigma de la Gestión por Resultados (GpR) y subordinado al mandato de los artículos 237 y 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala [1]. El **Artículo 1** del **Decreto 101-97** (reformado por el Artículo 1 del Decreto 13-2013) establece que la Ley Orgánica del Presupuesto tiene por objeto constituir y articular cuatro sistemas rectores —presupuestario, de contabilidad integrada gubernamental, de tesorería y de crédito público— con el propósito expreso de:

> *"a) Realizar la planificación, programación, organización, coordinación, ejecución, control de la captación y uso de los recursos públicos bajo los principios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de conformidad con las políticas establecidas; b) Sistematizar los procesos de programación, gestión y evaluación de los resultados del sector público; c) Desarrollar y mantener sistemas integrados que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento de la ejecución física y financiera del sector público; d) Velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público, coordinando los programas de desembolso y utilización de los recursos [...] e) Fortalecer la capacidad administrativa y los sistemas de control y seguimiento para asegurar la calidad del gasto público y el adecuado uso de los recursos del Estado; f) Responsabilizar a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector público, por la implementación y mantenimiento de: 1) El Sistema Contable Integrado que responda a las necesidades de registro de la información financiera y de realizaciones físicas, confiables y oportunas, acorde a sus propias características, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad para el sector público y las mejores prácticas aplicables a la realidad nacional; 2) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas por la Contraloría General de Cuentas; 3) Procedimientos que aseguren el eficaz y eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones; 4) La implementación de los principios de transparencia y disciplina en la administración pública que aseguren que la ejecución del gasto público se lleve a cabo con racionalidad y haciendo un uso apropiado e idóneo de los recursos."*

Esta arquitectura teleológica se refuerza en el Título II del mismo cuerpo legal. El **Artículo 7 Bis** (adicionado por el Artículo 5 del Decreto 13-2013) define el *Proceso Presupuestario* como un conjunto de etapas "lógicamente concatenadas tendientes a establecer principios, normas y procedimientos que regirán las etapas de: planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y rendición del presupuesto del sector público, asegurando la calidad del gasto público y la oportuna rendición de cuentas, la transparencia, eficiencia, eficacia y racionalidad económica". La piedra angular de esta racionalidad reside en el principio de *vinculación plan-presupuesto* codificado en el **Artículo 8** (reformado por el Artículo 6 del Decreto 13-2013), según el cual los presupuestos públicos no son meros listados contables de autorizaciones de gasto, sino "la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco

de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales".

Bajo el segundo y tercer párrafo del **Artículo 8**, el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), debe consolidar los presupuestos institucionales y elaborar el presupuesto anual, el presupuesto multianual y las cuentas agregadas del sector público en estricta concordancia con los indicadores de desempeño, impacto, calidad del gasto y los Planes Operativos Anuales (POA) entregados por las instituciones a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). A su vez, SEGEPLAN tiene el mandato legal de enviar a la Junta Directiva del Congreso de la República, durante el primer trimestre de cada año, un informe de evaluación y análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal anterior, haciendo énfasis en los criterios de calidad del gasto y el impacto de las políticas públicas, sus metas e indicadores.

En plena sintonía con este diseño, el **Artículo 12** del **Decreto 101-97** (reformado por el Artículo 7 del Decreto 13-2013) ordena que en los presupuestos de egresos se utilice "una estructura programática coherente con las políticas, planes de acción del Gobierno y planes de desarrollo territorial", la cual debe identificar: "la producción de bienes y servicios, la gestión por resultados de los organismos y entes del sector público, la incidencia económica, social y financiera de la ejecución de los gastos, la vinculación con sus fuentes de financiamiento y con el ámbito geográfico de ejecución de la inversión pública y el aseguramiento en la calidad del gasto público". Teóricamente, ningún quetzal destinado a infraestructura vial podría asignarse ni ejecutarse al margen de esta cadena de valor público auditada mediante el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN, **Art. 17 Bis y 29 Bis**) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP, **Art. 30**).

De manera paralela, cuando el Estado transita desde la asignación presupuestaria hacia el mercado para adquirir obras, bienes o suministros, la Ley de Contrataciones del Estado (**Decreto 57-92** [3]) invoca en sus tres **Considerandos** fundacionales una promesa de agilidad, modernización y eficiencia económica:

- El **Primer Considerando** advierte que, como consecuencia de la aplicación del antiguo Decreto 35-80 (Ley de Compras y Contrataciones), "se han confrontado serios obstáculos para la pronta ejecución de obras y adquisición de bienes, suministros y servicios que requiere el Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales y municipales, con el consiguiente atraso en la realización de los programas de desarrollo nacional".
- El **Segundo Considerando** sostiene que las contrataciones administrativas se encontraban dispersas en diferentes cuerpos legales "con criterios obsoletos que no permiten el desarrollo eficiente de la administración pública, siendo necesario emitir una sola ley de fácil aplicación".
- El **Tercer Considerando** vincula directamente la contratación pública con el fin supremo constitucional (Artículos 1 y 119 de la Constitución), recordando "Que es deber del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, en beneficio de sus habitantes y para la realización del bien común".

Con base en dichas premisas, el **Artículo 1** del **Decreto 57-92** (reformado por el Artículo 2 del Decreto 11-2006) somete toda compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas,

unidades ejecutoras, municipalidades y empresas públicas estatales o municipales a un régimen jurídico pretendidamente uniforme, competitivo y público, apoyado en la programación anual de negociaciones (**Art. 4**) y en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS (**Artículos 19 Bis, 22, 23 y 35**).

1.2 Tesis central: La captura legalizada y el flujo sistémico del dinero público hacia el sobreprecio y la impunidad

Frente a la promesa normativa descrita en el apartado anterior, la tesis central que guía este informe sostiene que **la corrupción en la infraestructura pública vial en Guatemala no ocurre únicamente por la violación de la ley, sino primordialmente a través de la ley**. El diseño positivo de las normas operativas dentro de ambos decretos contiene excepciones sectoriales, asimetrías procedimentales y válvulas de escape deliberadas que neutralizan sus propios principios rectores y transforman el proceso presupuestario-contractual en una tubería de extracción de rentas:

1. **La deslegalización presupuestaria en el Decreto 101-97:** Aunque el Congreso de la República aprueba anualmente la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado como un techo formal (**Art. 26**), el propio Decreto 101-97 declara que los montos asignados no obligan a la realización del gasto (**Art. 13 párr. 3**) y habilita al Organismo Ejecutivo —a través de acuerdos del MINFIN (**Art. 32 num. 2**) y simples resoluciones ministeriales (**Art. 32 num. 3**) o de autoridades descentralizadas (**Art. 41 lit. b**)— para vaciar programas completos, reconfigurar la cartera de inversión vial sin autorización previa del Parlamento, eximir a las carreteras del requisito de contar con terrenos propiedad del Estado (**Art. 30 Bis últ. párr.**) y administrar el flujo de caja y la "deuda flotante" (**Art. 26 Bis, 36, 37, 56 y 57 Bis**) como un mecanismo discrecional de racionamiento financiero susceptible a extorsión.
2. **La inflación contractual y el blindaje de impunidad en el Decreto 57-92:** Una vez flexibilizado el origen de los fondos, el Decreto 57-92 aporta los vehículos jurídicos para iniciar licitaciones sin contar con créditos presupuestarios (**Art. 3**), contratar estudios de diseño y supervisiones de obra sin licitación pública (**Art. 44 num. 2.2**), delegar el 60% de la fijación del Precio Oficial Estimado al promedio de las ofertas privadas (**Art. 29**), adjudicar contratos a un único oferente (**Art. 31**), prorrogar plazos indefinidamente por fallas de preinversión estatal (**Art. 51**), expandir el valor del contrato hasta un $+40$% mediante órdenes de cambio y contratos adicionales (**Art. 52**), adicionar sobrecostos ilimitados por fluctuación de precios excluidos de dicho tope (**Art. 7, 52 párr. 2 y 61**), convalidar liquidaciones unilaterales por silencio administrativo (**Art. 57**), reducir el riesgo patrimonial de los supervisores y comisiones receptoras a una multa simbólica del dos por millar (0.2%, **Art. 86**) y, finalmente, impedir que el Ministerio Público ejerza la acción penal mientras no concluya la vía administrativa o un arbitraje pactado entre las partes (**Art. 103 párr. 2**).

Lógica Sistémica del Flujo Financiero-Contractual: El desvío de recursos y el sobreprecio vial no dependen de un acto ilícito aislado, sino de una secuencia procesal encadenada en cinco eslabones: (1) Preinversión truncada legalmente en el Art. 30 Bis; (2) Licitación sin presupuesto en el Art. 3 y captura del precio oficial en el Art. 29; (3) Paralización inducida por falta de derecho de vía y explosión del monto vía Art. 51, 52 y 61; (4) Drenaje presupuestario administrativo mediante transferencias del Art. 32 y anexos de CDP del Art. 26 Bis; y (5) Recepción defectuosa con multa de 0.2% en el Art. 86, arrastre de deuda flotante en el Art. 37, cobro de intereses en el Art. 63 y bloqueo penal en el Art. 103.

La Tabla 1 sintetiza la tensión estructural entre el modelo normativo ideal proclamado en las disposiciones generales de ambos decretos y el mecanismo operativo real que habilitan sus artículos procedimentales a lo largo del ciclo de vida del gasto público.

Cuadro 1: Contraste Sistémico entre la Promesa Normativa y la Captura Operativa en el Ciclo del Gasto Vial

Etapa del Ciclo	Promesa Normativa (Principios Rectores)	Mecanismo Operativo de Captura (Reglas Especiales)
1. Planificación y Preinversión	Vinculación plan-presupuesto (**Art. 8 Dto. 101-97**), evaluación en SNIP (**Art. 30**) y prohibición de construir en predios privados (**Art. 30 Bis párr. 1**).	Excepción expresa para caminos y carreteras (**Art. 30 Bis últ. párr. Dto. 101-97**) y contratación de diseños sin licitación (**Art. 44 num. 2.2 Dto. 57-92**).
2. Asignación y Licitación	Límite máximo de egresos fijado por el Congreso (**Art. 26 Dto. 101-97**) y competencia eficiente (**Art. 1 y 28 Dto. 57-92**).	Facultad de licitar sin presupuesto (**Art. 3 Dto. 57-92**), CDP exigida solo al firmar por el primer año (**Art. 26 Bis Dto. 101-97**) y Precio Oficial dominado en 60% por ofertas privadas (**Art. 29 Dto. 57-92**).
3. Ejecución y Modificación	Estructura programática orientada a resultados (**Art. 12 Dto. 101-97**) y precios unitarios fijos (**Art. 6 y 41 Dto. 57-92**).	Transferencias internas vía acuerdo del MINFIN o resolución ministerial sin Congreso (**Art. 32 num. 2 y 3 Dto. 101-97**) para financiar adendas de hasta $+40\%$ (**Art. 52**) más fluctuaciones excluidas del tope (**Art. 61 Dto. 57-92**).
4. Tesorería y Cierre Fiscal	Registro contable integrado oportuno (**Art. 14 y 16 Dto. 101-97**) y pago de estimaciones en 30 días (**Art. 62 Dto. 57-92**).	Arrastre de deuda flotante (**Art. 37 Dto. 101-97**), discrecionalidad en emisión de CDF (**Art. 26 Bis**) y cuotas de caja (**Art. 56**), generando intereses moratorios contra el Estado (**Art. 63 Dto. 57-92**).
5. Supervisión, Control y Justicia	Control interno y fiscalización de la CGC (**Art. 1, 17 y 80 Bis Dto. 101-97**; **Art. 54 y 88 Dto. 57-92**).	Multa marginal del $2‰$ (0.2%) a supervisores y comisiones receptoras por mala calidad (**Art. 86 Dto. 57-92**) y prohibición de iniciar acción penal sin agotar vía administrativa o arbitraje (**Art. 103 Dto. 57-92**).

2 Vulnerabilidades Estructurales en el Decreto 101-97 (La Movilización Discrecional de Recursos)

El primer gran subsistema de captura reside en la arquitectura de la Ley Orgánica del Presupuesto (**Decreto 101-97** [2]). Aunque las reformas introducidas por el Decreto 13-2013 y el Decreto 9-2014 incorporaron múltiples obligaciones formales de publicación en portales electrónicos de datos

abiertos y reportes periódicos a las comisiones de trabajo del Congreso de la República (**Artículos 4, 8, 17 Bis, 17 Ter y 17 Quáter**), dejaron intacta —e incluso perfeccionaron técnicamente— la capacidad del Organismo Ejecutivo para reconfigurar unilateralmente el destino de los recursos públicos después de su aprobación legislativa.

2.1 La ficción de la rigidez legislativa y la discrecionalidad ejecutiva: Tensión entre el límite máximo de egresos (Art. 26) y la no obligatoriedad del gasto (Art. 13, párrafo 3)

En la teoría constitucional de las finanzas públicas, el presupuesto general es el acto de soberanía parlamentaria por excelencia (Artículos 171 inciso b y 237 de la Constitución [1]) mediante el cual el órgano representativo autoriza y vincula al Ejecutivo respecto a cuánto, en qué y dónde gastar. El primer y segundo párrafo del **Artículo 26** del **Decreto 101-97** (reformado por el Artículo 12 del Decreto 13-2013) parecen consagrar esta rigidez legislativa de manera férrea:

> *"Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las asignaciones presupuestarias. No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. La contravención a esta disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que resulte responsable."*

Sin embargo, un examen sistemático del Decreto 101-97 revela que esta rigidez opera únicamente como un techo nominal superior para cada partida en un instante dado, pero jamás como un piso de cumplimiento obligatorio respecto a las prioridades sociales o de infraestructura aprobadas por el Legislativo. La clave de bóveda de la discrecionalidad ejecutiva se encuentra oculta en el tercer párrafo del **Artículo 13** del **Decreto 101-97** (*Naturaleza y destino de los egresos*), el cual dispone textualmente:

> *"Los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas programadas."*

Al combinar la regla de no obligatoriedad del **Artículo 13 párrafo 3** con las potestades conferidas al Ejecutivo en el **Artículo 27** (aprobación de la distribución analítica desagregada mediante acuerdo gubernativo dentro de los 15 días de inicio de vigencia), el **Artículo 28** (facultad unilateral del MINFIN para realizar ajustes pertinentes en el presupuesto, incluyendo "el recorte e inmovilización de créditos o el cambio de fuentes de financiamiento de asignaciones presupuestarias" cuando el comportamiento de los ingresos corrientes muestre una tendencia inferior a las estimaciones) y el **Artículo 30** (potestad exclusiva del MINFIN para fijar las cuotas periódicas de compromiso, devengado y pago considerando el flujo estacional de ingresos y la "capacidad real de ejecución"), se produce una inversión radical del poder presupuestario entre el Congreso y el Ejecutivo.

En términos procesales, esta asimetría opera como una herramienta dual de **asfixia o premio presupuestario**:

- **Mecanismo de asfixia financiera selectiva:** El Ministerio de Finanzas Públicas puede restringir, demorar o congelar la asignación de cuotas de compromiso y de devengado (**Art.**

30) o inmovilizar créditos (**Art. 28**) a determinados programas sociales, unidades ejecutoras, municipalidades o entidades descentralizadas, invocando estacionalidad en la recaudación tributaria o supuesta falta de avance en metas. Al impedir administrativamente que una unidad ejecutora comprometa sus créditos aprobados por el Congreso, el propio Ejecutivo induce una subejecución artificial en el programa afectado.

- **Generación inducida de "economías" y captura de saldos (Art. 18):** Los créditos presupuestarios que han sido retenidos o no ejecutados durante los primeros trimestres del año pasan a ser tratados contablemente como saldos disponibles o "economías presupuestarias". Conforme al **Artículo 18** del **Decreto 101-97** (*Uso de las economías*), "Las economías, superávit e ingresos eventuales que surjan en el proceso presupuestario, podrán utilizarse para atender gastos operacionales, de inversión o del servicio de la deuda". De este modo, el dinero detraído de programas ordinarios mediante la regla de no obligatoriedad del gasto (**Art. 13 párr. 3**) se convierte en la masa financiera disponible para premiar y alimentar contratos de infraestructura vial políticamente priorizados a través del mecanismo de transferencias del **Artículo 32**.

2.2 Flexibilidad sin contrapesos parlamentarios (Art. 32 y Art. 41): Acuerdos del MINFIN y resoluciones ministeriales con control ex post

Si el **Artículo 13 párrafo 3** y el **Artículo 28** permiten represar los recursos en ciertas partidas, el **Artículo 32** del **Decreto 101-97** (reformado por el Artículo 20 del Decreto 13-2013) y su homólogo para entidades descentralizadas, el **Artículo 41** (reformado por el Artículo 25 del Decreto 13-2013), constituyen las compuertas hidráulicas que permiten trasvasar dichos fondos sin intervención, debate ni votación del Congreso de la República.

Aunque el artículo 238 literal b) de la Constitución Política de la República [1] ordena que la Ley Orgánica del Presupuesto regule "Los casos en que puedan transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma", el legislador ordinario configuró el **Artículo 32** de tal manera que despojó al Parlamento de todo control previo sobre las transferencias intra-organismo e intra-ministeriales. El diseño del **Artículo 32** establece una jerarquía de tres niveles para modificar el presupuesto en plena ejecución:

1. **Traslados interinstitucionales (Art. 32 num. 1):** Cuando el traslado de asignaciones sea de una institución a otra, se realiza "Por medio de acuerdo gubernativo refrendado por los titulares de las instituciones afectadas, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas".

2. **Transferencias intrainstitucionales entre programas y proyectos de inversión (Art. 32 num. 2):** Cuando las transferencias ocurran dentro de una misma institución (por ejemplo, dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda), basta un simple *Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas* en los casos siguientes:

> *"a. Cuando las transferencias impliquen la creación, incremento o disminución de asignaciones de los renglones del grupo 0 -Servicios Personales- y renglones 911 -Emergencia y Calamidades Públicas- y 914 -Gastos no Previstos-;*
> *b. Modificaciones en las fuentes de financiamiento; y,*
> *c. Cuando se transfieren asignaciones de un programa o categoría equivalente a otro, o entre proyectos de inversión de un mismo o diferente programa y/o subprograma."*

3. **Transferencias por simple Resolución Ministerial (Art. 32 num. 3):** Ni siquiera se requiere acuerdo del MINFIN, sino únicamente una *Resolución Ministerial del Ministerio interesado* (o resolución de la Secretaría General de la Presidencia o de la máxima autoridad de cada dependencia y secretaría), en los casos siguientes:

> *"a. Cuando las transferencias de asignaciones ocurran entre subprogramas de un mismo programa o entre actividades específicas de un mismo programa o subprograma;*
> *b. Cuando las transferencias de asignaciones ocurran entre grupos no controlados del programa o categoría equivalente, subprograma o proyecto;*
> *c. Cuando las transferencias ocurran entre renglones no controlados del mismo grupo de gasto del programa, o categoría equivalente, subprograma o proyecto."*

Esta misma estructura se reproduce con mayor laxitud aún en el **Artículo 41** para las entidades descentralizadas (entre las cuales operan fondos y unidades vinculadas al sector público), donde la literal **a)** exige acuerdo gubernativo solo cuando se amplíe o disminuya el techo global de la entidad, pero la literal **b)** autoriza realizar todas las modificaciones y transferencias internas "Por medio de resolución o acuerdo, emitido por la máxima autoridad institucional, cuando las modificaciones y transferencias ocurran dentro de un mismo organismo, dependencia o entidad descentralizada".

Vaciado Programático sin Contrapeso Parlamentario: El Artículo 32 (numerales 2.c y 3) y el Artículo 41 carecen por completo de límites cuantitativos o topes porcentuales. En consecuencia, el Ministro del ramo y el Ministro de Finanzas Públicas pueden desfinanciar en un 80%, 90% o 100% un proyecto de inversión vial aprobado originalmente en el Presupuesto General por el Congreso, o vaciar un programa entero (como infraestructura escolar, salud preventiva o caminos rurales de una región) para inyectar cientos de millones de quetzales a contratos viales específicos que requieren pagar adendas y sobrecostos. El único control previsto en los dos últimos párrafos del Artículo 32 y en el último párrafo del Artículo 41 es un trámite meramente informativo *ex post*: remitir la modificación a la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del MINFIN dentro de los diez (10) días siguientes a su aprobación para que ésta "notifique de inmediato" al Congreso y a la Contraloría General de Cuentas (CGC), y publicarla en un sitio web específico dentro de los quince (15) días siguientes.

En la práctica procesal, cuando la notificación llega al Congreso de la República diez días después de emitida la resolución o acuerdo, los espacios presupuestarios cedidos ya han sido cargados en el SICOIN, las nuevas Constancias de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) ya han sido emitidas (**Art. 26 Bis**) y las estimaciones de obra o anticipos ya han sido devengados y pagados. El presupuesto legislativo queda así reducido a una hoja de cálculo inicial que el Ejecutivo reescribe discrecionalmente durante todo el año fiscal. La Tabla 2 resume esta arquitectura de deslegalización.

2.3 Opacidad y fricciones en la ejecución indirecta (Fideicomisos, ONG y CODEDES)

El flujo del dinero hacia la infraestructura pública no siempre discurre por la vía de la ejecución presupuestaria directa de la administración central. El Decreto 101-97 exhibe profundas contradicciones internas en la regulación de los vehículos de ejecución indirecta y descentralización territorial.

Cuadro 2: Arquitectura de las Modificaciones y Transferencias Presupuestarias en el Decreto 101-97

Base Legal	Instrumento Jurídico	Alcance Material de la Transferencia	Aprobación del Congreso	Control Previsto en la Ley
Art. 32 num. 1	Acuerdo Gubernativo + Dictamen MINFIN	Traslado de fondos de una institución pública a otra distinta.	**Ninguna** (0% ex ante)	Notificación ex post (10 días) y web (15 días).
Art. 32 num. 2 lit. a y b	Acuerdo del MINFIN	Grupo 0, renglones 911 (Emergencia) y 914 (Imprevistos), y cambio de fuentes de financiamiento.	**Ninguna** (0% ex ante)	Notificación ex post (10 días) a Congreso y CGC.
Art. 32 num. 2 lit. c	Acuerdo del MINFIN	Transferencias de un programa a otro, o **entre proyectos de inversión** de un mismo o diferente programa/subprograma.	**Ninguna** (0% ex ante)	Notificación ex post (10 días) a Congreso y CGC.
Art. 32 num. 3 lits. a, b, c	Resolución Ministerial interna	Entre subprogramas, actividades específicas, grupos no controlados y renglones no controlados.	**Ninguna** (0% ex ante)	Remisión a DTP-MINFIN en 10 días post-aprobación.
Art. 41 lit. b	Resolución de Máxima Autoridad	Modificaciones y transferencias internas dentro de una misma entidad descentralizada.	**Ninguna** (0% ex ante)	Notificación ex post (10 días) y web (15 días).

2.3.1 La contradicción entre la prohibición de intermediación (Art. 33 Bis) y la persistencia de anticipos y transferencias a fideicomisos, organismos internacionales y ONG (Art. 2 lits. d-g, Art. 30 Ter lit. b, Art. 32 Bis y Art. 33)

Históricamente, la canalización de fondos de inversión pública a través de fideicomisos públicos, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y convenios de administración con organismos internacionales constituyó uno de los principales agujeros negros del gasto en infraestructura en Guatemala, al eludir los controles ordinarios de licitación y diluir la responsabilidad cuentadante. Con el propósito declarado de cerrar esta brecha, el Artículo 22 del Decreto 13-2013 adicionó el **Artículo 33 Bis** (*Modalidad de Ejecución*) al Decreto 101-97, estableciendo una regla en apariencia categórica:

> *"Los Ministerios, Secretarías, Fondos Sociales, Fideicomisos, Entidades Descentralizadas y Empresas Públicas, solamente podrán ejecutar sus gastos de funcionamiento y proyectos mediante administración directa o por contrato, de acuerdo al Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y de conformidad a la normativa para el sector público de Guatemala, indistintamente que sean gastos de funcionamiento o de inversión. Por ningún motivo podrán suscribirse convenios con administradoras de fondos financieros para la ejecución a través de Organizaciones No Gubernamentales, Organismos Internacionales o Asociaciones."*

No obstante, cuando se analiza el texto íntegro del mismo Decreto 101-97 reformado por el propio Decreto 13-2013 y por el Decreto 9-2014, se observa una flagrante antinomia intranormativa que mantiene abiertos los canales de transferencia y anticipo hacia dichos entes:

1. **Habilitación subjetiva en el Artículo 2 (literales d, e, f y g):** Reformado en el mismo acto legislativo (Art. 2 del Dto. 13-2013), el **Artículo 2** incluye expresamente como sujetos que "reci-

ban, administren o ejecuten fondos públicos" a los Organismos Regionales e Internacionales en programas o proyectos (**lit. d**), a las Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones sin fines de lucro que reciban, administren o ejecuten fondos públicos para proveer servicios delimitados por la ley (**lit. e**), a todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos total o parcialmente recursos, subsidios o aportes del Estado (**lit. f**) y a los Fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales (**lit. g**).

2. **Autorización expresa de anticipos financieros en el Artículo 30 Ter literal b):** Adicionado por el Artículo 18 del Decreto 13-2013, el **Artículo 30 Ter** (*Anticipo de Recursos*) autoriza taxativamente al Ministerio de Finanzas Públicas para anticipar recursos públicos a:

   > *"b) Los fideicomisos constituidos con fondos públicos, los organismos regionales e internacionales que ejecuten fondos públicos, las organizaciones no gubernamentales exclusivamente que provean servicios públicos, conforme a las disposiciones legales correspondientes, incluyendo lo estipulado en el artículo 33 de esta Ley;"*

3. **Régimen de transferencias al sector privado y externo en el Artículo 32 Bis y Fideicomisos en el Artículo 33:** El **Artículo 32 Bis** (adicionado por el Art. 21 del Dto. 13-2013 y reformado por el Art. 2 del Dto. 9-2014) regula el traslado de recursos públicos en calidad de aportes al sector privado y al sector externo mediante convenios y resoluciones de programación y reprogramación; mientras que el **Artículo 33** preserva la figura de los fideicomisos constituidos en cualquier banco del sistema nacional para entidades descentralizadas, autónomas y Fondos Sociales. Asimismo, el tercer párrafo del **Artículo 29 Bis** establece que las autoridades superiores son responsables de los "fondos rotativos, anticipos, fondos de convenios y de fideicomisos públicos que soliciten al Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que éste realizará los registros contables y trámites administrativos para la entrega de los recursos financieros".

El resultado procesal de esta contradicción legislativa es que, si bien se prohíbe formalmente suscribir convenios con "administradoras de fondos financieros" para ejecutar a través de ONG u organismos internacionales (**Art. 33 Bis párr. 2**), se mantiene viva la figura del desembolso anticipado de recursos desde la Tesorería Nacional hacia cuentas de convenios, fideicomisos públicos y ONG proveedoras de servicios (**Art. 29 Bis párr. 3** y **Art. 30 Ter lit. b**). Aunque los **Artículos 30 Ter último párrafo, 33 Ter y 42 Bis** del Decreto 101-97 (parcialmente declarado inconstitucional respecto a la USAC y entidades autónomas en el Expediente 1231-2014 [4]) y el **Artículo 54** del Decreto 57-92 exigen que estos entes registren contratos en el módulo de gestión de contratos del MINFIN, utilicen los sistemas SIAF/SICOIN y publiquen sus contrataciones en GUATECOMPRAS aplicando la Ley de Contrataciones del Estado, el traslado financiero inicial sigue operando como un anticipo o transferencia que sale de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) hacia cuentas bancarias fiduciarias o de convenio (**Art. 59 Dto. 101-97**), fragmentando el control preventivo de devengado. Más aún, el tercer párrafo del **Artículo 52** del Decreto 101-97 (adicionado por el Art. 31 del Dto. 13-2013) evidencia la laxitud frente a los fideicomisos al establecer que recién cuando las carteras crediticias declaradas incobrables por el fiduciario representen **más del noventa por ciento (**90**%)** de la cartera total, las unidades ejecutoras estarán obligadas a iniciar el trámite para su extinción y liquidación anticipada.

2.3.2 El riesgo en el flujo de desembolsos a Consejos Departamentales de Desarrollo (Art. 45 Bis) y su dependencia de reportes en el SNIP

En el ámbito de la obra pública subnacional y departamental (pavimentación de caminos rurales, tramos terciarios, puentes e infraestructura municipal), el canal financiero predominante es el sistema de Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), regulado en el **Artículo 45 Bis** del **Decreto 101-97** (adicionado por el Artículo 28 del Decreto 13-2013 y reformado por el Artículo 4 del Decreto 9-2014).

El **Artículo 45 Bis** diseña un flujo financiero escalonado articulado a través de convenios de ejecución de obras suscritos entre los CODEDES (en calidad de administradores de los recursos) y las municipalidades (en calidad de unidades ejecutoras que emiten las facturas conforme al numeral III del mismo artículo), cuyos desembolsos se estructuran en tres tramos:

- **Literal a) Primer desembolso (Anticipo de convenio):** "Un primer desembolso con la suscripción del convenio y el estudio técnico que sustente la realización de la obra, el cual no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del convenio".
- **Literal b) Desembolsos intermedios:** "Los siguientes desembolsos se efectuarán conforme al avance físico de la obra registrada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) por la Unidad Técnica del Consejo Departamental de Desarrollo respectivo".
- **Literal c) Último desembolso:** "El último desembolso contra la entrega de la obra terminada y el informe favorable de supervisión por parte del respectivo Consejo Departamental de Desarrollo", contando con la opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de la comunidad beneficiada y remitiendo copia en 15 días a la CGC, al Congreso y a SEGEPLAN.

Desde una perspectiva sistémica y procesal, este diseño presenta tres vulnerabilidades críticas que explican la proliferación de obras sobrevaloradas o inconclusas a nivel distrital:

1. **Dependencia ciega del registro documental en el SNIP:** Tanto el segundo párrafo del **Artículo 30** como la literal b) del **Artículo 45 Bis** supeditan la fijación de cuotas de compromiso y el giro de desembolsos al registro mensual del avance físico y financiero en el SNIP. Sin embargo, ni SEGEPLAN ni la Dirección Financiera del MINFIN realizan auditorías forenses de campo o pruebas de laboratorio de materiales antes de liberar cada desembolso intermedio: el sistema informático valida únicamente que la Unidad Técnica del CODEDE o la municipalidad haya cargado el reporte documental en la plataforma SNIP. Esto genera un incentivo directo para reportar avances físicos sobredimensionados en el sistema a fin de extraer rápidamente hasta el 80% o 90% de los fondos antes de la recepción final.
2. **Captura de la validación comunitaria y departamental:** Aunque los incisos c) y IV del **Artículo 45 Bis** exigen la opinión favorable del COCODE para suscribir el convenio y para el último desembolso, los COCODES carecen de capacidad técnica de ingeniería civil para auditar espesores de pavimento, resistencia de concreto (f'_c) o compactación de subrasantes, limitándose a constatar visualmente la apariencia superficial del tramo.
3. **Discrecionalidad en la entrega de cuotas financieras por el MINFIN (Art. 45 Bis último párrafo y Art. 28):** El último párrafo del **Artículo 45 Bis** establece que los CODEDES deben remitir su programación de desembolsos a la Dirección Financiera del MINFIN para solicitar

las cuotas financieras, y que dicha Dirección "desembolsará los recursos en función del avance en la ejecución de los proyectos y a la recaudación efectiva de los ingresos que por Ley les corresponde y de conformidad con el artículo 28 de esta Ley". Al subordinar los giros a los ajustes discrecionales del **Artículo 28**, la liberación efectiva de caja hacia los CODEDES se convierte en un instrumento de negociación política entre el Ejecutivo, los gobernadores departamentales, los alcaldes y los diputados distritales durante la aprobación anual del presupuesto y de los listados geográficos de obras.

2.4 La falla de preinversión legalizada en infraestructura vial (Art. 30 Bis): La excepción de caminos y carreteras

Si existe una disposición normativa que ejemplifica con precisión quirúrgica cómo la ley programa de antemano el fracaso técnico, la paralización física y el encarecimiento contractual de una obra vial, esa disposición es el último párrafo del **Artículo 30 Bis** del **Decreto 101-97** (*Construcciones del Estado*, adicionado por el Artículo 17 del Decreto 13-2013).

En su primer y segundo párrafo, el **Artículo 30 Bis** introduce una regla elemental de disciplina en la preinversión pública destinada a proteger el patrimonio estatal:

> *"Para efectos de ejecución de las obras de infraestructura que el Estado construya y que incrementen el capital fijo, deberán ejecutarse en inmuebles cuya propiedad o posesión sea del Estado, incluyendo municipios y entidades descentralizadas y autónomas.* ***Bajo ningún caso se podrán realizar construcciones en inmuebles que se encuentren inscritos en los Registros de la Propiedad a nombre de personas individuales o jurídicas de carácter privado.***
> *Para efectos de programación y asignación de recursos de las obras de infraestructura, la posesión legítima, se puede acreditar de la siguiente forma:*
> *a. En caso de bienes municipales, con acuerdo municipal, escritura pública o acta municipal;*
> *b. En caso de bienes de particulares, con documento notarial donde indique ceder la posesión a la institución que corresponda; y*
> *c. En caso de bienes comunales, la cesión de la posesión deberá realizarse a la municipalidad o institución por medio del acta de la Asamblea Comunitaria y acta notarial.*
> *En cada caso se debe iniciar el registro de posesión de conformidad con la Ley de Titulación Supletoria para entidades estatales; adjuntando al expediente constancia de esto."*

Esta norma responde a una lógica financiera irrefutable: jamás debe programarse ni contratarse la construcción de un activo fijo estatal sobre terrenos privados no saneados, pues el propietario registral puede impedir legalmente el ingreso a su finca, paralizar la obra mediante interdictos o amparos, o exigir indemnizaciones extorsivas una vez que el contratista tiene la maquinaria movilizada en el sitio.

Sin embargo, inmediatamente después de establecer este candado general para escuelas, hospitales o edificios públicos, el legislador introdujo el párrafo final del **Artículo 30 Bis**, que destruye por completo la regla para el rubro más costoso y vulnerable de la inversión física estatal:

> ***"Se exceptúa de la aplicación del presente artículo la construcción de caminos y carreteras, el cual se regirá por las leyes de la materia."***

Efecto Procesal del Último Párrafo del Artículo 30 Bis: Al exceptuar expresamente a "la construcción de caminos y carreteras" de la prohibición de construir en inmuebles privados y de la obligación de acreditar la propiedad o posesión legítima previo a programar y asignar recursos presupuestarios, el Decreto 101-97 legaliza la licitación y adjudicación de proyectos viales sobre trazos cuyo derecho de vía pertenece a propietarios privados y no ha sido adquirido, expropiado ni indemnizado. Esta excepción no es un descuido técnico; es el detonante normativo que garantiza que, una vez firmado el contrato y entregado el 20% de anticipo al contratista (**Art. 30 Ter lit. c Dto. 101-97** y **Art. 58 Dto. 57-92**), la obra quede legalmente bloqueada en campo por oposición de los propietarios registrales, activando en cadena las prórrogas por causas "no imputables al contratista" (**Art. 51 Dto. 57-92**), las órdenes de cambio y contratos adicionales por rediseño de trazo (**Art. 52 Dto. 57-92**) y el cobro de fluctuaciones de precios durante el tiempo muerto (**Art. 61 Dto. 57-92**).

2.5 El ciclo de la "Deuda Flotante" y el poder de la Tesorería (Art. 36, 37, 26 Bis y 56)

El recorrido procesal del dinero dentro del Decreto 101-97 culmina en la fase de programación financiera, tesorería y liquidación anual del presupuesto. Conforme a los **Artículos 14 y 16 literal b)**, el sistema presupuestario guatemalteco utiliza el momento del *devengado* como base contable y distingue tres etapas secuenciales en todo egreso público:

1. **Compromiso:** Acto administrativo mediante el cual la autoridad competente aprueba un contrato o convenio, reservando preventivamente una porción del crédito presupuestario anual (respaldado por una Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, CDP, **Art. 26 Bis párr. 1**).
2. **Devengado:** Momento contable en que nace una obligación de pago cierta y exigible frente a un tercero como consecuencia de la recepción conforme de bienes, servicios o estimaciones periódicas de avance físico de obra (**Art. 59 Dto. 57-92**), afectando definitivamente el crédito presupuestario del ejercicio (**Art. 14 y Art. 19 párr. 3**).
3. **Pago:** Extinción material de la obligación devengada mediante la transferencia electrónica de fondos desde el Fondo Común – Cuenta Única del Tesoro (CUT) hacia la cuenta bancaria del contratista beneficiario a través de la Caja Única (**Art. 55 Bis y 57 Bis**).

La fricción estructural surge al llegar al cierre del ejercicio fiscal el 31 de diciembre (**Artículos 6 y 36**). Mientras el **Artículo 36** ordena cerrar las cuentas el 31 de diciembre y prohíbe asumir compromisos o devengar gastos con cargo al ejercicio que se cierra con posterioridad a esa fecha, el **Artículo 37** (*Egresos devengados y no pagados*) regula el arrastre intertemporal de las obligaciones pendientes a través de dos mecanismos distintos:

> *"Los gastos comprometidos y no devengados al treinta y uno de diciembre, previo análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora.*
> *Los gastos devengados y no pagados al treinta y uno de diciembre de cada año se cancelarán durante el año siguiente, con cargo a las disponibilidades de fondos existentes a esa fecha de cada unidad ejecutora."*

Esta doble disposición institucionaliza el ciclo crónico de la **"Deuda Flotante"** y distorsiona la ejecución presupuestaria a través de tres dinámicas:

- **Desvirtuación del presupuesto entrante por arrastre de compromisos no devengados (Art. 37 párr. 1):** Contratos viales adjudicados en el último trimestre del año o paralizados por falta de derecho de vía (**Art. 30 Bis**) que solo alcanzaron la etapa de *compromiso* (sin haberse ejecutado ni devengado físicamente la obra) se trasladan al ejercicio siguiente y se imputan directamente a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora en el nuevo presupuesto. Esto significa que el presupuesto aprobado por el Congreso para el nuevo año fiscal nace capturado y reducido desde el 2 de enero por el arrastre de contratos inejecutados del año anterior.
- **Acumulación de deuda flotante devengada al cierre fiscal (Art. 37 párr. 2):** Cuando las unidades ejecutoras aprueban y devengan estimaciones de obra en noviembre y diciembre por encima de la liquidez real o de las cuotas de pago liberadas por la Tesorería Nacional, dichos montos quedan registrados al 31 de diciembre como *gastos devengados y no pagados* (deuda flotante en sentido estricto), cuya cancelación durante el año siguiente depende de las disponibilidades de fondos de cada unidad ejecutora.
- **El cuello de botella discrecional de las CDF y las cuotas de caja (Art. 26 Bis párr. 5, Art. 30, Art. 56 y Art. 57 Bis):** Para controlar el paso entre el crédito presupuestario y el desembolso efectivo, el quinto párrafo del **Artículo 26 Bis** (reformado por el Artículo 1 del Decreto 9-2014) creó la **Constancia de Disponibilidad Financiera (CDF)**:

  > *"Las Constancias de Disponibilidad Financiera (CDF) son los documentos que respaldan la distribución que cada entidad pública hace de los recursos que le son asignados por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y aseguran la existencia de cuota financiera suficiente para cubrir los compromisos asumidos en los renglones en que es necesaria la emisión de la CDP. Las entidades del Estado deben obtener las CDF, las cuales se emitirán a través de las Unidades de Administración Financiera, al momento de ejecutar la cuota financiera de compromiso y cada CDF se anexará al contrato que corresponda. Se exceptúan de la emisión del CDF los gastos que se realizan en el grupo dos indicado en el presente artículo."*

  Nótese un detalle técnico fundamental del quinto párrafo del **Artículo 26 Bis**: mientras los gastos del Grupo 2 (servicios no personales) quedan exceptuados de la CDF, **los gastos del Grupo 3 —donde se ubica el Renglón 331 (Construcción de bienes nacionales de uso común, es decir, carreteras)— están obligatoriamente sujetos a la obtención de la CDF**. A ello se suma el **Programa Anual de Caja** (**Art. 56**), mediante el cual se definen los montos máximos de fondos disponibles por período, y la liquidación centralizada de pagos por la Tesorería Nacional conforme a la programación de caja (**Art. 55, 55 Bis y 57 Bis**).

Economía Política del Cuello de Botella en Tesorería: Ni el Artículo 26 Bis, ni el Artículo 37, ni el Artículo 56 establecen un orden cronológico estricto e inalterable (*first-in, first-out*) para la asignación interna de CDF por cada Unidad de Administración Financiera (UDAF) o para la liberación de cuotas de pago de la deuda flotante por la Tesorería Nacional. Cuando cientos de estimaciones de obra vial ya devengadas compiten por una cuota financiera (CDF) y una cuota de caja inferiores al total devengado, quien controla la llave de la CDF en la UDAF ministerial y la programación de caja en el MINFIN ostenta el poder discrecional de decidir qué contratista cobra de inmediato y qué contratista queda atrapado en la deuda flotante del año siguiente. Este cuello de botella normativo convierte la gestión de liquidez en un mecanismo estructuralmente vulnerable a la extorsión y al cobro de comisiones ilícitas por agilización de pagos.

3 Simbiosis Normativa: Cómo el Decreto 101-97 Financia los Sobrecostos del Decreto 57-92

Analizadas las vulnerabilidades internas de la Ley Orgánica del Presupuesto, es preciso examinar cómo éstas se acoplan con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado (**Decreto 57-92** [3]). La tesis sistémica de este informe se verifica al observar que cada mecanismo de encarecimiento contractual del Decreto 57-92 encuentra en el Decreto 101-97 un vehículo de absorción presupuestaria automática que le otorga cobertura de legalidad financiera.

3.1 Desconexión temporal entre licitación y presupuesto: La facultad de licitar sin asignación previa (Art. 3, Dto. 57-92) frente al mandato de disponibilidad de créditos (Art. 26 y 26 Bis, Dto. 101-97)

En un sistema de administración financiera ortodoxo, ninguna entidad pública puede salir al mercado a licitar una obra de infraestructura sin contar previamente con la partida presupuestaria aprobada y el certificado de disponibilidad que respalde el costo estimado del proyecto. En Guatemala, sin embargo, la interacción entre el **Artículo 3** del **Decreto 57-92** y el **Artículo 26 Bis** del **Decreto 101-97** invierte esta secuencia lógica y legaliza las licitaciones sin respaldo financiero inicial.

El primer párrafo del **Artículo 3** del **Decreto 57-92** (*Disponibilidades Presupuestarias*, reformado por el Artículo 1 del Decreto 27-2009) dispone:

> *"Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo primero,* ***podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos****. Para la adjudicación definitiva y firma del contrato, sí se requerirá la existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. Solicitadas las ofertas no podrá transferirse la asignación presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite que los recursos no serán utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de ejecución. Cuando el contrato continúe vigente durante varios ejercicios fiscales, la entidad contratante debe asegurar las asignaciones presupuestarias correspondientes."*

Esta norma se engarza milimétricamente con el primer y tercer párrafo del **Artículo 26 Bis** del **Decreto 101-97** (adicionado por el Artículo 13 del Decreto 13-2013 y reformado por el Artículo 1 del Decreto 9-2014), los cuales establecen que:

1. Las Unidades de Administración Financiera (UDAF) de las instituciones públicas deberán emitir la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) únicamente **"Previo a suscribir contratos"** en el Grupo de Gasto 3 (que incluye expresamente el **Renglón 331**: Construcción de bienes nacionales de uso común, y el **Renglón 332**: Construcción de bienes nacionales de uso no común).
2. Cuando un contrato sea de ejecución multianual en materia de inversión física, "la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria para el primer año del mismo **se emitirá por el monto del crédito presupuestario para dicho año**".

La simbiosis entre el **Artículo 3** del Decreto 57-92 y los **Artículos 26 y 26 Bis** del Decreto 101-97 genera tres distorsiones procesales de enorme gravedad fiscal:

- **Política de hechos consumados mediante licitaciones sin respaldo:** Un ministerio, unidad ejecutora o municipalidad puede publicar en GUATECOMPRAS convocatorias y bases de licitación (**Art. 18, 22 y 23 Dto. 57-92**) para proyectos viales por cientos de millones de quetzales teniendo cero quetzales asignados en su presupuesto vigente (**Art. 3 Dto. 57-92**). Una vez recibidas las plicas y calificada la oferta ganadora por la Junta de Licitación (**Art. 24, 28 y 33**), la unidad ejecutora utiliza la presión política y empresarial del contrato ya adjudicado para forzar transferencias presupuestarias internas de emergencia (**Art. 32 num. 2.c y num. 3 Dto. 101-97**), desfinanciando otros programas para crear el saldo mínimo requerido dentro de los diez días previos a la firma del contrato (**Art. 36 y 47 Dto. 57-92**).
- **El apalancamiento con "cuota inicial" mínima en obras multianuales:** Dado que el **Artículo 26 Bis párrafo 3** del Decreto 101-97 y el **Artículo 3** del Decreto 57-92 solo exigen que la CDP inicial cubra los pagos por los avances a realizarse *en el ejercicio fiscal correspondiente* (el primer año), una unidad ejecutora puede adjudicar y suscribir en el segundo semestre del año un contrato carretero multianual de Q 400 millones contando únicamente con una asignación simbólica en el presupuesto vigente (por ejemplo, Q 5 millones o el monto necesario para el primer desembolso parcial). Con esa fracción mínima se emite formalmente la CDP del primer año, se elude el delito de abuso de autoridad del **Artículo 26 párrafo 2** del Decreto 101-97, se perfecciona el contrato (**Art. 47 y 48 Dto. 57-92**) y se compromete rígidamente el presupuesto de la Nación para los ejercicios futuros.
- **Válvula de vaciamiento post-convocatoria:** Aunque el tercer enunciado del **Artículo 3** del Decreto 57-92 declara que "Solicitadas las ofertas no podrá transferirse la asignación presupuestaria para otro destino", inmediatamente introduce la cláusula de escape: *"salvo que se acredite que los recursos no serán utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de ejecución*". Basta un informe interno que indique que la obra licitada sufrirá demoras administrativas o de derecho de vía para vaciar legalmente la partida hacia otro contrato vía **Artículo 32** del Decreto 101-97.

3.2 El engranaje de las adendas en obras multianuales: Continuidad presupuestaria (Art. 15, Dto. 101-97) y CDP anuales como anexos automáticos (Art. 26 Bis párr. 4) frente a las modificaciones del Decreto 57-92

Una vez suscrito el contrato vial original, el modelo de negocio de la captura presupuestaria se desplaza desde la licitación hacia la **renegociación post-contractual (adendas)**. En el Decreto 57-92, el precio y el plazo adjudicados en competencia son meramente preliminares, pues la ley habilita tres potentes motores de expansión del gasto en etapa de ejecución:

1. **Prórrogas de plazo abiertas por fallas estatales (Art. 51, Dto. 57-92):** "A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la entrega de bienes y suministros o la prestación de los servicios podrá prorrogarse por caso fortuito o causa de fuerza mayor **o por cualquiera otra causa no imputable al contratista**". En proyectos viales licitados sin derecho de vía saneado (**Art. 30 Bis últ. párr. Dto. 101-97**) o con estudios y planos deficientes contratados sin licitación (**Art. 44 num. 2.2 Dto. 57-92**), la imposibilidad de construir en el trazo original es jurídicamente imputable a la entidad estatal contratante, lo que otorga al contratista un derecho automático a prorrogar el plazo contractual sin ser sancionado por mora (**Art. 85**).

2. **Variaciones y ampliaciones de hasta el $+40\%$ del monto contractual (Art. 52 párr. 1, Dto. 57-92):** El primer párrafo del **Artículo 52** (*Ampliación del monto del contrato*) autoriza incrementar el valor de los contratos de obra en dos escalones acumulativos sin convocar a una nueva licitación pública:

   > *"Las variaciones del valor de los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse hasta un **veinte por ciento (20%)** en más o en menos del valor original del contrato ajustado como lo establezca el reglamento de la presente ley. Para el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la autoridad administrativa superior de la entidad interesada. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el **cuarenta por ciento (40%)** del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional."*

3. **Sobrecostos ilimitados por fluctuación de precios excluidos del tope del 40% (Art. 7, Art. 8, Art. 52 párr. 2 y Art. 61, Dto. 57-92):** El segundo párrafo del **Artículo 52** introduce una exención financiera crucial que rompe cualquier techo nominal de encarecimiento:

   > *"Los valores que resulten de la aplicación de las normas contenidas en la presente ley, para los pagos por fluctuación de precios **no se consideran dentro de las variaciones a que se refiere este artículo**."*

   Conforme a los **Artículos 7, 8 y 61 numeral 1** del Decreto 57-92, la autoridad administrativa superior reconocerá y autorizará el pago de sobrecostos al contratista mediante fórmulas polinómicas de reajuste de precios cuando se registren fluctuaciones que afecten: (a) materiales y demás elementos conexos a la obra; (b) transporte, combustibles, lubricantes y otros productos derivados del petróleo (como el cemento asfáltico AC-20/AC-30 y emulsiones); (c) maquinaria, equipo, repuestos y llantas; y (d) mano de obra, prestaciones laborales y cuotas patronales legales. Al estar excluidos del techo del 40% del Artículo 52, cuanto más se prolonga una obra mediante prórrogas del Artículo 51, mayor es el acumulado inflacionario de los índices mensuales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, **Art. 8**) que se aplica sobre los renglones de obra ejecutados en años posteriores.

¿Cómo absorbe el sistema presupuestario guatemalteco este crecimiento exponencial del costo de un contrato vial a lo largo de varios ejercicios fiscales? A través del acoplamiento automático entre el **Artículo 15** y el cuarto párrafo del **Artículo 26 Bis** del **Decreto 101-97**:

- El **Artículo 15** (*Continuidad de la ejecución del presupuesto*, reformado por el Artículo 1 del Decreto 71-98) establece el mandato imperativo de que "Cuando en los presupuestos de los organismos y entidades públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda de un ejercicio fiscal, se deberá adicionar a la información del ejercicio el monto de los ingresos invertidos en años anteriores y los que se invertirán en el futuro sobre la base de una programación financiera anual [...] Cuando se contrate obras o servicios, cuya ejecución abarque más de un ejercicio fiscal se programarán las asignaciones necesarias en los presupuestos correspondientes hasta su terminación".
- A su vez, el cuarto párrafo del **Artículo 26 Bis** del **Decreto 101-97** cierra el circuito al disponer que:

> *"Las CDP que se emitan durante cada ejercicio fiscal en los que se ejecuten los contratos en materia de inversión física,* ***constituirán anexos al contrato, sus prórrogas, ampliaciones, disminuciones, variaciones o modificaciones de los mismos****."*

De esta manera, las modificaciones contractuales aprobadas al amparo de los Artículos 51, 52 y 61 del Decreto 57-92 no requieren pasar por un filtro legislativo ni por un nuevo concurso competitivo: cada año fiscal subsiguiente, la Unidad de Administración Financiera (UDAF) simplemente emite una nueva CDP anual (alimentada con fondos reprogramados vía **Artículo 32**), la cual se adhiere automáticamente como un *anexo administrativo* a las prórrogas, órdenes de cambio, acuerdos de trabajo extra, contratos adicionales y pagos por fluctuación de precios, institucionalizando el encarecimiento vegetativo de los contratos viales.

3.3 Debilidad del régimen sancionatorio administrativo: Comparación entre las multas del Decreto 101-97 (Art. 80 Bis) y las multas marginales del Decreto 57-92 (Art. 81, 82, 83 y 86)

Un sistema jurídico de control del gasto solo es disuasorio si el costo esperado de la sanción supera el beneficio económico esperado de la transgresión o colusión. Al comparar el régimen sancionatorio administrativo del **Decreto 101-97** con el del **Decreto 57-92**, se descubre una profunda asimetría normativa que garantiza la impunidad económica de los actores clave.

En la Ley Orgánica del Presupuesto, el **Artículo 80 Bis** (adicionado por el Artículo 47 del Decreto 13-2013 y depurado en su tercer párrafo por la sentencia de inconstitucionalidad parcial de la Corte de Constitucionalidad en el **Expediente 2810-2014** [5], que expulsó del ordenamiento la frase que limitaba ciertas multas a un rango de Q $5,000.00$ a Q $100,000.00$) contempla dos niveles punitivos específicos:

1. **Incumplimiento de obligaciones de programación o reporte (Art. 80 Bis párr. 1):** "El funcionario o empleado público que sin causa justificada incumpliere con las obligaciones contenidas en la presente Ley, será sancionado con una multa equivalente al **cinco por ciento (**5**%)** del monto de la asignación pendiente de programar".
2. **Exceso del límite de egresos o alteración de finalidad sin respaldo (Art. 80 Bis párr. 2):** "El funcionario o empleado público que adquiera compromisos o devengue gastos para los cuales

no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios o disponga de los créditos para una finalidad distinta a la prevista en los planes y programas establecidos, será sancionado con el **pago del monto total (**100%**)** del compromiso o gasto que exceda del límite de los egresos o cuya finalidad haya sido alterada" (en concordancia con la responsabilidad penal del **Art. 26 párr. 2**).

A primera vista, la sanción del 100% del segundo párrafo del **Artículo 80 Bis** parecería un freno formidable contra el desvío de fondos. Sin embargo, en la práctica procesal de la obra pública vial, **esta sanción queda neutralizada por las facultades previas del Artículo 32 y del Artículo 26 Bis del mismo Decreto 101-97**: dado que el Ministro del ramo o el MINFIN pueden transferir legalmente los créditos presupuestarios de un programa a otro o entre proyectos de inversión mediante una resolución o acuerdo administrativo previo (**Art. 32 num. 2.c y num. 3**) y emitir acto seguido la correspondiente CDP (**Art. 26 Bis**), cuando el compromiso o devengado de la adenda se registra en el SICOIN, el saldo presupuestario y la nueva finalidad programática *ya han sido legalizados administrativamente*. Por ende, el supuesto típico del segundo párrafo del Artículo 80 Bis nunca llega a configurarse formalmente.

Cuando nos trasladamos al **Decreto 57-92** (Ley de Contrataciones del Estado), donde se materializan la manipulación del precio oficial, las licitaciones sin presupuesto, las ampliaciones abusivas y la recepción de obras defectuosas, las sanciones administrativas impuestas por la Contraloría General de Cuentas (**Art. 88**) se desploman a niveles financieramente insignificantes:

- **Fraccionamiento (Art. 81, Dto. 57-92):** El funcionario o empleado público que fraccione la negociación para evadir la cotización o licitación es sancionado con una multa equivalente al **dos punto cinco por ciento (**2.5%**)** del valor total de la negociación, se haya o no suscrito el contrato.
- **Incumplimiento de obligaciones en plazo (Art. 82, Dto. 57-92):** El funcionario o empleado público que sin causa justificada incumpla dentro de los plazos las obligaciones asignadas por la ley y su reglamento es sancionado con una multa equivalente al **dos por ciento (**2%**)** del monto de la negociación.
- **Otras infracciones —incluyendo licitar o adjudicar en contravención al Art. 3 o cometer errores en la elaboración del costo estimado oficial del Art. 29— (Art. 83, Dto. 57-92):** Cualquiera otra infracción a la ley o su reglamento cometida por funcionarios o empleados públicos con intervención directa o indirecta en el proceso de negociación se sanciona con una multa de **"hasta el equivalente al cinco por ciento (**5%**) del valor total de la negociación"** (la cual, al establecer un techo máximo "hasta el 5%" y tramitarse bajo el régimen de la Ley Orgánica de la CGC, suele reducirse sustancialmente mediante recursos administrativos).
- **Variación en calidad o cantidad de la obra (Art. 86, Dto. 57-92):** Aquí reside la distorsión más extrema de todo el sistema de contrataciones públicas guatemalteco. Mientras el primer enunciado establece nominalmente que el contratista que perjudicare al Estado variando la calidad o cantidad del objeto del contrato será sancionado con una multa del 100% del valor de la parte afectada, el segundo enunciado dispone respecto a quienes tienen el deber jurídico de fiscalizar y recibir la carretera en nombre del Estado:

  > *"A las empresas supervisoras y a los funcionarios o empleados supervisores, así como a quienes reciban la obra, el bien o servicio en nombre del Estado, en tales circunstancias, se les sancionará con una* ***multa equivalente al dos por millar (2 o/oo) del valor que represente la parte afectada de la negociación****."*

Desde la teoría económica del análisis del derecho (modelo de disuasión de Gary Becker), un agente racional decidirá coludirse para certificar y recibir una carretera con menor espesor de carpeta asfáltica o base granular deficiente siempre que el beneficio ilícito recibido (B, típicamente una comisión o soborno proporcional al ahorro fraudulento en materiales) supere la pérdida esperada por sanción, definida como el producto de la probabilidad de detección y sanción firme ($p \in [0,1]$) por la cuantía de la multa legal (M):

$$\mathbb{E}[U_{\text{colusión}}] = B - p \cdot M > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad B > p \cdot (0.002 \times V_{\text{afectado}}) \tag{1}$$

Dado que dos por millar equivale exactamente a $2/1000 = 0.002$ (es decir, el **cero punto dos por ciento,** 0.2%), si en un tramo vial se defraudan $\text{Q}\,50,000,000.00$ en espesor de asfalto o movimiento de tierras ($V_{\text{afectado}} = \text{Q}\,50$ millones), la multa máxima legal que arriesgan la empresa supervisora, el ingeniero supervisor estatal y los tres miembros de la Comisión Receptora y Liquidadora (**Art. 55 y 86**) es de apenas:

$$M_{\text{supervisor/comisión}} = 0.002 \times \text{Q}\,50,000,000.00 = \text{Q}\,100,000.00 \tag{2}$$

Incluso bajo el supuesto irreal de que la probabilidad de detección forense fuera del 100% ($p = 1$), una sanción de $\text{Q}\,100,000.00$ frente a un desvío de $\text{Q}\,50,000,000.00$ representa un costo transaccional irrisorio (apenas el 2% de un soborno conservador del 10% sobre la parte defraudada). El **Artículo 86** convierte así la supervisión y recepción fraudulenta de obras viales en una actividad de riesgo patrimonial prácticamente nulo.

4 Caso de Estudio: Anatomía Legal del Sobreprecio por Kilómetro de Carretera en Guatemala

Para demostrar empírica y procesalmente cómo interactúan todas las normas analizadas en los capítulos precedentes, esta sección reconstruye el ciclo completo de un proyecto tipo de infraestructura vial en Guatemala (por ejemplo, la rehabilitación, ampliación a cuatro carriles o construcción de un tramo carretero adjudicado bajo el Renglón Presupuestario 331: *Construcción de bienes nacionales de uso común*). Lejos de requerir maniobras extralegales, el encarecimiento del kilómetro de carretera y el blindaje de sus ejecutores transitan ordenadamente a través de cinco fases cronológicas amparadas en el texto expreso de los Decretos 101-97 y 57-92.

4.1 Matriz de Conexión Legal Cronológica en Cinco Fases

La Tabla 4 presenta la Matriz de Conexión Legal que articula, paso a paso, los mecanismos habilitantes de la Ley Orgánica del Presupuesto (**Decreto 101-97**) con los vehículos contractuales de la Ley de Contrataciones del Estado (**Decreto 57-92**) y su resultado práctico en la generación del desvío y sobreprecio vial.

4.2 Análisis Procesal Detallado de las Cinco Fases del Caso de Estudio

A continuación, se desglosa la mecánica jurídica, financiera y matemática de cada una de las cinco fases que integran la cadena causal del sobreprecio vial.

Cuadro 3: Comparativa del Régimen Sancionatorio Administrativo: Decreto 101-97 frente a Decreto 57-92

Norma Legal	Conducta Tipificada	Cuantía de la Multa	Efecto Real en el Sistema de Obra Vial
Art. 80 Bis párr. 1 (Dto. 101-97)	Incumplimiento injustificado de obligaciones presupuestarias.	5% de la asignación pendiente de programar.	Inefectiva cuando la asignación sí se programa formalmente pero hacia proyectos capturados.
Art. 80 Bis párr. 2 (Dto. 101-97)	Comprometer/devengar sin saldo o alterar finalidad prevista.	100% del monto excedido o alterado.	**Eludida legalmente:** Las transferencias previas del Art. 32 y las CDP del Art. 26 Bis dotan de saldo y finalidad formal antes del compromiso.
Art. 81 (Dto. 57-92)	Fraccionamiento de la negociación para evadir licitación o cotización.	2.5% del valor total de la negociación.	Sanción marginal frente al beneficio de adjudicar compras directas o cotizaciones dirigidas.
Art. 82 (Dto. 57-92)	Incumplimiento injustificado de obligaciones dentro de los plazos legales.	2.0% del monto de la negociación.	Desincentivo débil ante dilaciones deliberadas en recepción o liquidación.
Art. 83 (Dto. 57-92)	Otras infracciones (incluye violar el Art. 3 o errores en costo estimado del Art. 29).	Hasta el 5.0% del valor total de la negociación.	Techo máximo graduable discrecionalmente; no revierte la adjudicación ni el precio inflado.
Art. 86 (Dto. 57-92)	Empresas supervisoras, supervisores y comisión receptora que avalen menor calidad o cantidad.	2‰ **(**0.2%**)** del valor de la parte afectada.	**Impunidad estructural:** Por cada Q 10 millones defraudados en calidad o espesor vial, la multa es de solo Q 20, 000.00.

4.2.1 Fase 1: Preinversión y Diseño Deficiente (La siembra legal de la contingencia)

El ciclo de captura se inicia mucho antes de que se publique la licitación de la obra física. Conforme a los **Artículos 18, 20 y 21** del **Decreto 57-92**, para llevar a cabo una licitación pública de obra se requiere elaborar cinco documentos rectores: (1) Bases de Licitación, (2) Especificaciones generales, (3) Especificaciones técnicas, (4) Disposiciones especiales y (5) Planos de construcción. Estos documentos son aprobados internamente por la autoridad administrativa superior de la dependencia (**Art. 9 y 21**), previos dictámenes técnicos internos.

¿Cómo adquiere el Estado los estudios de suelos, hidrología, topografía, diseño geométrico de la carretera y la propia supervisión ulterior del proyecto? A través de la excepción contenida en el **Artículo 44 numeral 2, subnumeral 2.2** del **Decreto 57-92**:

> *"2. No será obligatoria la licitación, pero se sujetan a cotización o al procedimiento determinado en esta ley o en su reglamento, los casos siguientes: [...] 2.2 La contratación de estudios, diseños, supervisión de obras y la contratación de servicios técnicos, conforme el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley."*

Al eximir de licitación pública tanto el diseño como la supervisión (e incluso permitir en muchos casos la modalidad de "diseño y construcción" donde el propio contratista elabora el diseño de-

finitivo tras ser adjudicado sobre un perfil básico), las unidades ejecutoras contratan mediante procedimientos abreviados estudios de preinversión superficiales o desactualizados que omiten estudios geotécnicos profundos, fallas geológicas, obras de drenaje mayor o reubicación de servicios públicos. Simultáneamente, gracias al último párrafo del **Artículo 30 Bis** del **Decreto 101-97**, el proyecto obtiene código y cuota en el SNIP (**Art. 30**) sin haber adquirido ni titulado a favor del Estado una sola hectárea de los predios privados por donde pasará el nuevo trazo, el libramiento o la ampliación de la carretera. Desde el punto de vista sistémico, *el diseño deficiente y la ausencia de derecho de vía no son errores involuntarios: constituyen el activo estratégico que permitirá renegociar el contrato sin competencia una vez adjudicado*.

4.2.2 Fase 2: Licitación sin Respaldo Integral y Captura Matemática del Precio Oficial Estimado

En la segunda fase, la entidad contratante publica la convocatoria en GUATECOMPRAS y en el Diario Oficial (**Art. 23 Dto. 57-92**) invocando el **Artículo 3** del **Decreto 57-92**, que le permite solicitar ofertas aun careciendo de asignación presupuestaria para cubrir los pagos totales de la obra. Para restringir la concurrencia a un club predeterminado de empresas constructoras inscritas en el Registro de Precalificados de Obras adscrito al CIV (**Art. 71 y 76 Dto. 57-92**), las bases de licitación (**Art. 19**) suelen incorporar requisitos fundamentales (**Art. 19 num. 13 y Art. 30**) de experiencia específica, capacidad financiera o disponibilidad de plantas asfálticas que dirigen el evento hacia un cartel reducido o hacia un único oferente (**Art. 31**).

El núcleo matemático del sobreprecio de origen se localiza en el **Artículo 29** del **Decreto 57-92** (*Integración del precio oficial*). A diferencia de las compras de bienes y suministros donde rige el precio más bajo o el techo del precio de mercado privado nacional registrado en la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (**Art. 28 párr. 2 y Art. 33 párr. 2 y 3**), tratándose de obras públicas el legislador diseñó un algoritmo endógeno donde el propio mercado oferente determina el 60% del precio oficial del Estado:

> *"Tratándose de obras, después de la apertura de plicas, la Junta de Licitación calculará en definitiva el costo total oficial estimado que servirá de base para fijar la franja de fluctuación y lo dará a conocer de inmediato a los oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado por la entidad interesada, al cual se sumará el sesenta por ciento (60%) del promedio del costo de las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos fundamentales de las bases y que estén comprendidas dentro de la franja del veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo del costo estimado por dicha entidad. Los límites máximos de fluctuación con respecto al costo total oficial estimado, se establecen en un diez por ciento (10%) hacia arriba y en un quince por ciento (15%) hacia abajo."*

Formalicemos algebraicamente este mecanismo. Sea C_E el costo estimado inicialmente por la entidad estatal interesada (el cual se aprueba por la autoridad superior y se da a conocer después de la presentación de ofertas y antes de abrir la primera plica, **Art. 29 párr. 4**). Sea $\{O_1, O_2, \ldots, O_n\}$ el conjunto de las n ofertas presentadas que cumplen los requisitos fundamentales y se ubican dentro de la primera franja de admisibilidad ($\pm 25\%$ respecto de C_E):

$$0.75\, C_E \;\leq\; O_i \;\leq\; 1.25\, C_E \qquad \forall\, i \in \{1, \ldots, n\} \tag{3}$$

El promedio aritmético de dichas ofertas válidas es $\bar{O} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} O_i$. Con base en ello, la Junta de Licitación calcula en definitiva el **Costo Total Oficial Estimado** (C_{oficial}) mediante la combinación lineal convexa:

$$C_{\text{oficial}} = 0.40\, C_E + 0.60\, \bar{O} \tag{4}$$

Una vez determinado C_{oficial}, el segundo y tercer párrafo del **Artículo 29** establecen la franja definitiva de aceptación y calificación de ofertas en el intervalo cerrado:

$$\mathcal{F}_{\text{aceptación}} = [\,0.85\, C_{\text{oficial}},\ \ 1.10\, C_{\text{oficial}}\,] \tag{5}$$

descalificando de plano cualquier oferta recibida que quede fuera de dicha franja. Analicemos las tres distorsiones económicas y jurídicas que produce este sistema en la adjudicación vial:

1. **Manipulación al alza del promedio $\bar{O}$ mediante colusión u oferente único (Art. 29 y 31):** Si un grupo de empresas coludidas (o un único oferente habilitado por el **Artículo 31**) presenta ofertas situadas en el límite superior permitido del $+25\%$ sobre el costo estatal ($\bar{O} = 1.25\, C_E$), el Costo Total Oficial Estimado se desplaza automáticamente hacia arriba en un $+15\%$:
$$C_{\text{oficial}}^{\max} = 0.40\, C_E + 0.60\,(1.25\, C_E) = 0.40\, C_E + 0.75\, C_E = 1.15\, C_E \tag{6}$$

2. **Desplazamiento del techo de adjudicación ($+10\%$ sobre C_{oficial}):** Dado que la ley permite aceptar y adjudicar ofertas situadas hasta un 10% por encima de C_{oficial} (ponderando otros criterios como tiempo de entrega, experiencia o características fijados en las bases según el **Art. 28 párr. 1**), el techo legal de la segunda franja ($P_{\text{franja}}^{\max}$) asciende hasta:
$$P_{\text{franja}}^{\max} = 1.10 \times C_{\text{oficial}}^{\max} = 1.10 \times 1.15\, C_E = 1.265\, C_E \quad (+26.5\% \text{ sobre } C_E) \tag{7}$$
En consecuencia, cualquier oferta pactada en $+25\%$ sobre el costo estatal ($1.25\, C_E$) no solo ingresa válidamente en la primera franja para inflar el promedio, sino que queda automáticamente dentro de la segunda franja de adjudicación ($1.25\, C_E < 1.265\, C_E$). Y si además los funcionarios que elaboraron el costo estimado C_E de la entidad ya lo habían sobredimensionado previamente en un 20% o 30% respecto a los precios reales de ingeniería (infracción que el cuarto párrafo del **Artículo 29** castiga únicamente con la multa administrativa marginal del **Artículo 83**, de hasta el 5%), el sobreprecio de origen supera fácilmente el 50% desde el acto mismo de apertura de plicas.

3. **Expulsión legal de competidores eficientes:** Al desplazarse C_{oficial} hasta $1.15\, C_E$ por efecto de las ofertas altas del cartel, el límite inferior de la franja de aceptación (-15%) se eleva a:
$$P_{\text{franja}}^{\min} = 0.85 \times 1.15\, C_E = 0.9775\, C_E \tag{8}$$
Esto provoca una paradoja perversa: si una empresa constructora independiente y eficiente presenta una oferta honesta un 5% más barata que la estimación estatal ($O_{\text{eficiente}} = 0.95\, C_E$), pero cuatro empresas del cartel ofertan al $+25\%$ ($1.25\, C_E$), el promedio de las cinco ofertas será $\bar{O} = 1.19\, C_E$, fijando $C_{\text{oficial}} = 1.114\, C_E$ y situando el piso de descalificación (-15%) en $0.85 \times 1.114\, C_E = 0.9469\, C_E$ (o con cinco ofertas al $+25\%$, en $0.952\, C_E > 0.95\, C_E$). En este escenario, **la Junta de Licitación queda legalmente obligada por el tercer párrafo del Artículo 29 a descalificar a la empresa que ofreció el precio más económico al Estado ($0.95\, C_E$)** por haber quedado "fuera de la franja establecida" hacia abajo, adjudicando obligatoriamente la obra a uno de los miembros del cartel al $+25\%$.

Adjudicada la obra y resueltas en cinco días las eventuales inconformidades electrónicas en GUATECOMPRAS (**Art. 35 y 36 Dto. 57-92**), la Unidad de Administración Financiera emite la CDP únicamente por el monto del crédito presupuestario disponible para el primer año (**Art. 26 Bis párr. 1 y 3 Dto. 101-97**), suscribiéndose y aprobándose el contrato (**Art. 47 y 48 Dto. 57-92**).

4.2.3 Fase 3: Paralización Inducida y Explosión del Costo Contractual

Perfeccionado el contrato y constituida la fianza de anticipo (**Art. 66 Dto. 57-92**), se activa el flujo financiero inicial: amparándose en el **Artículo 30 Ter literal c)** del **Decreto 101-97** y en el **Artículo 58** del **Decreto 57-92**, la entidad contratante desembolsa al contratista un **anticipo supervisado de hasta el veinte por ciento (**20%**)** del valor original del contrato.

Pocas semanas o meses después de entregado el anticipo, se detona la crisis programada desde la Fase 1:

- Al intentar ingresar los tractores a los predios privados que nunca fueron adquiridos ni expropiados por estar exceptuados en el último párrafo del **Artículo 30 Bis** del Decreto 101-97, los propietarios registrales bloquean el paso físico o interponen acciones judiciales. Paralelamente, el contratista y el supervisor reportan que los planos y especificaciones originales (**Art. 18, 20 y 44 num. 2.2 Dto. 57-92**) son inejecutables debido a condiciones geológicas, hidrológicas o topográficas no previstas.
- El contratista invoca de inmediato el **Artículo 51** del **Decreto 57-92** (*Prórroga contractual*), solicitando la suspensión temporal de los trabajos y la prórroga del plazo contractual por "causa no imputable al contratista". Esto desactiva legalmente la imposición de multas por retraso en la entrega (0.5‰ diario hasta el 5%, **Art. 85**) y evita que se le exija el pago del interés legal (tasa activa) o el reintegro del anticipo por no iniciar o invertir el anticipo en los términos contractuales (**Art. 58 párr. 3**).
- Con la obra detenida o avanzando a ritmo mínimo en tramos discontinuos y el 20% de anticipo ya en poder de la constructora, se ejecuta la reingeniería financiera del proyecto bajo el **Artículo 52** del **Decreto 57-92**: primero la autoridad administrativa superior aprueba internamente *órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y acuerdos de trabajo extra* hasta por un $+20$% del valor original para modificar el diseño geométrico, espesores o renglones unitarios; y acto seguido se suscribe un *contrato adicional* que eleva la ampliación hasta el tope legal del $+40$% **sobre el valor original ajustado del contrato**.
- Simultáneamente, como el plazo de ejecución se ha extendido durante varios años a causa de las prórrogas del Artículo 51, entra en acción el multiplicador del **Artículo 7** y del **Artículo 61 numeral 1** del **Decreto 57-92**: se aplican las fórmulas polinómicas de reajuste de precios sobre los índices mensuales del INE (**Art. 8**) para materiales, transporte, combustibles, lubricantes y derivados del petróleo (asfalto), maquinaria y mano de obra. Dado que el segundo párrafo del **Artículo 52** excluye expresamente los pagos por fluctuación de precios del límite del 40%, el sobrecosto por fluctuación (ΔF) añade un porcentaje adicional ilimitado sobre el valor del contrato sin necesidad de nueva licitación.

En términos formales, el precio final legalizado del contrato vial (P_{final}) respecto al costo de ingeniería base (C_E) responde a la ecuación acumulada:

$$P_{\text{final}} = \underbrace{P_{\text{adj}}}_{\leq 1.25\,C_E} \times \underbrace{(1+\alpha_{\text{adenda}})}_{\leq 1.40} + \underbrace{\Delta F_{\text{fluctuación}}}_{\text{Sin tope (Art. 52 párr. 2 y Art. 61)}} + \underbrace{I_{\text{mora estatal}}}_{\text{Art. 62 y 63}} \tag{9}$$

Sustituyendo únicamente los dos primeros factores ordinarios ($P_{\text{adj}} = 1.25\,C_E$ y $\alpha_{\text{adenda}} = 0.40$), el monto principal del contrato alcanza ya $1.25 \times 1.40\,C_E = 1.75\,C_E$ (un $+75$% **de sobreprecio** antes

de sumar fluctuaciones de precios e intereses). Al añadir una fluctuación acumulada de precios de materiales y derivados del petróleo del 20% sobre el contrato ampliado ($\Delta F = 0.20 \times 1.75\, C_E = 0.35\, C_E$), el costo por kilómetro de carretera se sitúa en $2.10\, C_E$ **(más del doble del costo técnico original)**, todo ello respaldado por actos administrativos formalmente válidos.

4.2.4 Fase 4: Drenaje Presupuestario Administrativo para Pagar las Adendas

¿De dónde salen los recursos presupuestarios para cubrir un contrato vial que ha duplicado su costo original a mitad del ejercicio fiscal? En la cuarta fase entra en operación la maquinaria de reprogramación del **Decreto 101-97**:

1. La unidad ejecutora y el despacho ministerial identifican partidas de otros proyectos de inversión (por ejemplo, obras cuyos alcaldes o contratistas no gozan de prioridad política, o programas de mantenimiento rutinario y puentes menores) cuyos créditos han sido subejecutados o retenidos al amparo de la no obligatoriedad del gasto (**Art. 13 párr. 3**) y de las cuotas de compromiso restringidas (**Art. 30**).
2. Mediante un acuerdo del MINFIN (**Art. 32 num. 2 lit. c**, para transferencias entre programas o entre proyectos de inversión de un mismo o diferente programa) o una simple resolución ministerial (**Art. 32 num. 3**, para movimientos entre subprogramas, actividades o renglones no controlados), se drenan los fondos de aquellos programas y se inyectan al código SNIP de la carretera ampliada. El Congreso de la República únicamente recibe una notificación informativa 10 días después de consumado el traslado (**Art. 32 penúltimo párrafo**).
3. En los ejercicios fiscales subsiguientes, invocando el principio de continuidad de la ejecución del presupuesto (**Art. 15 Dto. 101-97**), la Unidad de Administración Financiera emite nuevas Constancias de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) anuales que, por mandato del cuarto párrafo del **Artículo 26 Bis**, se integran automáticamente como *anexos* a las prórrogas, ampliaciones y variaciones del contrato, habilitando el pago continuo de estimaciones periódicas mensuales de trabajo ejecutado y aceptado avaladas por el supervisor (**Art. 59 Dto. 57-92**).

4.2.5 Fase 5: Recepción Fraudulenta, Deuda Flotante, Intereses y Blindaje Penal

En la fase terminal del proyecto convergen cuatro dispositivos legales que aseguran la extracción final de rentas y la impunidad administrativa y penal:

1. **Doble negocio en la mora de Tesorería (Deuda Flotante vs. Intereses del Art. 63):** Cuando las estimaciones periódicas de trabajo (**Art. 59 Dto. 57-92**) son devengadas en el último tramo del año pero no alcanzan cuota de caja antes del cierre del 31 de diciembre (**Art. 36 Dto. 101-97**), se transforman en deuda flotante para el año siguiente (**Art. 37 párr. 2 Dto. 101-97**). Esto abre dos vías alternativas de lucro: o bien los operadores financieros cobran un “peaje” informal para priorizar la emisión de la CDF (**Art. 26 Bis párr. 5**) y la liberación del pago en la Caja Única (**Art. 56 y 57 Bis Dto. 101-97**), o bien el contratista coludido utiliza los **Artículos 62 y 63** del **Decreto 57-92**, que obligan al Estado a reconocer y pagar **intereses por atraso en pagos** cuando transcurran más de treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación completa, calculados sobre el importe del adeudo tomando como base la tasa de interés máxima anual que determine la Junta Monetaria para efectos

tributarios, los cuales se incluyen directamente en la liquidación del contrato para su pago o compensación.

2. **Recepción de obra con vicios ocultos o menor espesor a riesgo de** 0.2% **(Art. 55 y 86, Dto. 57-92):** Al darse aviso por escrito de la conclusión de los trabajos y constituirse las fianzas de conservación de obra (15% por 18 meses, **Art. 67)** y de saldos deudores (5%, **Art. 68**), el supervisor (contratado sin licitación vía **Art. 44 num. 2.2**) realiza la inspección final en 15 días hábiles y rinde informe favorable para que la autoridad nombre en 5 días a la Comisión Receptora y Liquidadora integrada por tres miembros (**Art. 55**). Si la carretera tiene una carpeta asfáltica o base estabilizada de menor espesor o calidad inferior a la contratada y pagada, tanto la empresa supervisora como el supervisor estatal y la Comisión Receptora que suscriben el acta de recepción definitiva dentro de los 35 días siguientes únicamente se exponen a la multa administrativa del **dos por millar (**0.2%**)** prevista en el **Artículo 86** del Decreto 57-92.

3. **Aprobación ficta de la liquidación por silencio administrativo (Art. 56 y 57, Dto. 57-92):** Recibida la obra, la Comisión dispone de noventa (90) días para practicar la liquidación del contrato (**Art. 56**). Sin embargo, el **Artículo 57** establece un mecanismo letal de silencio administrativo positivo a favor del contratista:

   > *"Si transcurrido dicho plazo la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación. Esta autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación.* ***Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente.****"*

   Basta, por tanto, la omisión deliberada de la Comisión durante 90 días y el silencio de la autoridad superior durante un mes para que el proyecto de liquidación redactado unilateralmente por el contratista (incluyendo sobrecostos, fluctuaciones e intereses) quede legalmente firme y aprobado.

4. **El cerrojo de prejudicialidad arbitral y administrativa que bloquea la acción penal (Art. 102 y 103, Dto. 57-92):** Finalmente, si una auditoría posterior de la Contraloría General de Cuentas, una denuncia ciudadana o una investigación fiscal detecta que la obra quedó inconclusa, abandonada, colapsada prematuramente o con sobreprecio fraudulento, entra en juego el blindaje procesal del segundo párrafo del **Artículo 103** del **Decreto 57-92** (*Arbitraje*, reformado por el Artículo 14 del Decreto 11-2006):

   > *"Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de los contratos celebrados con motivo de la aplicación de la presente ley, se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a la jurisdicción arbitral mediante cláusula compromisoria o convenio arbitral.* ***No se podrá iniciar acción penal, sin la previa conclusión de la vía administrativa o del arbitraje.****"*

   Al insertar sistemáticamente cláusulas compromisorias de arbitraje (de derecho o de equidad) en los contratos de obra pública vial, o al activar recursos administrativos de revocatoria y reposición (**Art. 99, 100 y 101**) seguidos de demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (**Art. 102**) cuya tramitación más casación puede prolongarse entre cinco y diez años, la defensa de los contratistas y funcionarios promueve obstáculos a la persecución penal (cuestión prejudicial) fundados en la prohibición taxativa del último enunciado del **Artículo 103**, paralizando la acción penal del Ministerio Público mientras los recursos públicos ya han sido íntegramente extraídos.

4.3 Simulación Financiera del Sobreprecio Acumulado por Kilómetro Vial

Para ilustrar cuantitativamente el impacto de las cinco fases descritas, la Tabla 5 modela la evolución financiera de un proyecto vial de 20 kilómetros cuyo costo técnico real de ingeniería (C_E) es de Q 5.00 millones por kilómetro (Q 100.00 millones en total), mostrando cómo cada artículo de los Decretos 101-97 y 57-92 adiciona capas sucesivas de costo legalizado hasta alcanzar Q 215.00 millones (Q 10.75 millones por kilómetro).

5 Conclusiones y Propuestas de Reforma Legal

El recorrido sistémico y procesal desarrollado a lo largo de este informe demuestra que la crisis de la infraestructura vial en Guatemala no puede resolverse únicamente mediante cambios de autoridades o exhortaciones éticas, por cuanto el desvío de recursos, el encarecimiento por kilómetro y la impunidad posterior están codificados en las reglas de operación del **Decreto 101-97** y del **Decreto 57-92**. Mientras el presupuesto aprobado por el Congreso pueda ser reescrito administrativamente sin topes cuantitativos (**Art. 32 Dto. 101-97**), mientras se permita licitar sin asignación presupuestaria (**Art. 3 Dto. 57-92**) y sobre terrenos privados no liberados (**Art. 30 Bis últ. párr. Dto. 101-97**), y mientras el costo de avalar obras defectuosas sea del 0.2% (**Art. 86 Dto. 57-92**) bajo el amparo de una prejudicialidad que bloquea al Ministerio Público (**Art. 103 Dto. 57-92**), el sistema seguirá reproduciendo exactamente los mismos resultados.

Para desmantelar esta arquitectura de captura institucional y restituir la primacía de la planificación vinculada al desarrollo y la eficiencia en el gasto público, se formula un paquete integral y simbiótico de reformas legislativas sobre ambos decretos.

5.1 Reformas Estructurales al Decreto 101-97 (Ley Orgánica del Presupuesto)

1. **Reforma al Artículo 30 Bis (Derogación del último párrafo y saneamiento obligatorio del derecho de vía en el SNIP):**
    - *Diagnóstico del nudo crítico:* El último párrafo del Artículo 30 Bis anula la prohibición de construir en terrenos privados para “caminos y carreteras”, institucionalizando la paralización posterior de las obras viales y las adendas de rediseño.
    - *Propuesta de reforma legal:* **Derogar íntegramente el último párrafo del Artículo 30 Bis** y adicionar un párrafo normativo que exija que todo proyecto de infraestructura vial (construcción, ampliación o rehabilitación con modificación de trazo) cuente previamente con al menos un **porcentaje crítico verificable (del 85% al 100% continuo por tramo funcional ejecutable)** del derecho de vía legalmente inscrito o poseído legítimamente a favor del Estado en los Registros de la Propiedad antes de que SEGEPLAN y el MINFIN puedan autorizar cuotas de compromiso constructivo en el Sistema Nacional de Inversión Pública (**Art. 30**). La adquisición y liberación del derecho de vía deberá programarse y ejecutarse como un componente de preinversión separado y previo a la licitación de la obra física.
2. **Reforma al Artículo 32 y Artículo 41 (Candados cuantitativos del 10%–15% y aprobación previa del Congreso):**

- *Diagnóstico del nudo crítico:* Los numerales 2 literal c) y 3 del Artículo 32 (así como la literal b del Artículo 41 en entidades descentralizadas) permiten vaciar programas y proyectos de inversión mediante acuerdos del MINFIN o resoluciones ministeriales con un mero aviso ex post a los 10 días.
- *Propuesta de reforma legal:* Establecer **candados cuantitativos rígidos y acumulativos por ejercicio fiscal** en el Artículo 32 y en el Artículo 41. Prohibir expresamente las transferencias presupuestarias entre programas o entre proyectos de inversión autorizadas bajo el numeral 2 literal c) y el numeral 3 del Artículo 32 (y el Artículo 41 literal b) que, de forma individual o acumulada durante el ejercicio fiscal, disminuyan o incrementen en más de un **diez por ciento (**10%**) o quince por ciento (**15%**)** el monto original del programa o proyecto aprobado por el Congreso de la República. Cualquier transferencia que supere dicho umbral porcentual requerirá **aprobación previa del Congreso de la República**, bajo sanción de nulidad absoluta y responsabilidad penal conforme al Artículo 26 y Artículo 80 Bis.

3. **Reforma al Artículo 37 y Artículo 26 Bis (Control de la Deuda Flotante, auditoría externa de avance físico y prelación FIFO en Tesorería):**

   - *Diagnóstico del nudo crítico:* El primer párrafo del Artículo 37 permite trasladar al año siguiente gastos comprometidos pero no devengados (contratos sin avance físico real), consumiendo el techo de inversión nueva; mientras que el segundo párrafo del Artículo 37 y el quinto párrafo del Artículo 26 Bis dejan al arbitrio discrecional de las UDAF y de la Tesorería la asignación de CDF y el orden de pago de los gastos devengados no pagados.
   - *Propuesta de reforma legal:* Reformar el primer párrafo del **Artículo 37** para limitar el traslado de gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre **exclusivamente a contratos en ejecución activa con avance físico verificado por auditoría externa independiente**, e impedir que dichos saldos consuman el techo presupuestario de inversión nueva del ejercicio entrante sin dictamen favorable previo de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Asimismo, reformar el segundo párrafo del **Artículo 37**, el **Artículo 26 Bis** y el **Artículo 56** para instaurar una **regla algorítmica de prelación cronológica estricta (*First-In, First-Out*, FIFO)** en el SICOIN y en la Cuenta Única del Tesoro para la emisión de CDF y el pago de estimaciones devengadas, suprimiendo la discrecionalidad administrativa para alterar el orden de pagos.

5.2 Reformas Estructurales al Decreto 57-92 (Ley de Contrataciones del Estado)

1. **Reforma al Artículo 3 (Prohibición de publicar convocatorias de licitación sin CDP previa emitida):**

   - *Diagnóstico del nudo crítico:* El primer párrafo del Artículo 3 permite solicitar ofertas sin contar con asignación presupuestaria previa, generando presiones de reprogramación tras la apertura de plicas.
   - *Propuesta de reforma legal:* Reformar el primer párrafo del **Artículo 3** para **prohibir de forma absoluta la publicación de convocatorias y bases de licitación o cotización en GUATECOMPRAS sin contar previamente con la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) emitida** por la Unidad de Administración Financiera correspondiente y, en el caso de obras multianuales, con la certificación vinculante de techo

multianual registrada en el SNIP y en la Dirección Técnica del Presupuesto del MINFIN por el 100% del costo estimado. Asimismo, derogar la excepción que permite transferir la asignación presupuestaria una vez solicitadas las ofertas.

2. **Reforma al Artículo 29 (Eliminación de la ponderación del 60% del promedio de las ofertas privadas en el Precio Oficial):**
   - *Diagnóstico del nudo crítico:* El algoritmo del Artículo 29 ($C_{\text{oficial}} = 0.40\,C_E + 0.60\,\bar{O}$) incentiva la cartelización de precios entre los oferentes privados y obliga a descalificar ofertas económicas eficientes situadas por debajo del límite inferior móvil del -15%.
   - *Propuesta de reforma legal:* Reformar íntegramente el **Artículo 29** para **eliminar la ponderación del sesenta por ciento (60%) del promedio de las ofertas privadas** en el cálculo del costo total oficial estimado. El Costo Total Oficial Estimado (100%) deberá ser calculado ex ante por la entidad contratante con base en un catálogo nacional de precios unitarios de referencia de ingeniería civil auditado conjuntamente con el INE y publicado en GUATECOMPRAS antes de la recepción de ofertas, operando como techo máximo de adjudicación e incorporando un mecanismo de justificación técnica y caución adicional contra ofertas temerariamente bajas en sustitución de la descalificación automática.

3. **Reforma al Artículo 52 y Artículo 61 (Techo global máximo e infranqueable de variación contractual con inclusión de fluctuaciones y dictamen vinculante de la CGC):**
   - *Diagnóstico del nudo crítico:* El Artículo 52 permite ampliar contratos hasta un $+40$% internamente y su segundo párrafo excluye de dicho tope los sobrecostos por fluctuación de precios del Artículo 61, permitiendo duplicar el costo de la obra sin nueva licitación.
   - *Propuesta de reforma legal:* Reformar el **Artículo 52** y el **Artículo 61** para: (a) **derogar el segundo párrafo del Artículo 52**, integrando obligatoriamente los sobrecostos por fluctuación de precios del Artículo 61 dentro de un **techo global máximo e infranqueable de variación contractual** (fijado en un máximo del 20% acumulado por todo concepto sobre el valor original del contrato); (b) prohibir el reconocimiento y pago de fluctuaciones de precios durante períodos de suspensión o prórroga contractual; y (c) exigir que **toda ampliación o modificación contractual superior al diez por ciento (10%)** del valor original requiera, previo a su aprobación y ejecución física o financiera, un **dictamen técnico y jurídico vinculante de la Contraloría General de Cuentas**.

4. **Reforma al Artículo 86 y Artículo 103 (Elevación drástica de sanciones a supervisores/comisiones y supresión de la prejudicialidad que bloquea la acción penal):**
   - *Diagnóstico del nudo crítico:* El Artículo 86 sanciona con apenas el dos por millar (0.2%) a las empresas supervisoras, supervisores y comisiones receptoras que avalan obras con menor cantidad o calidad; mientras que el segundo párrafo del Artículo 103 prohíbe iniciar acción penal sin haber concluido antes la vía administrativa o el arbitraje.
   - *Propuesta de reforma legal:*
     - En el **Artículo 86**: Elevar drásticamente la sanción del dos por millar (0.2%) aplicable a empresas supervisoras, funcionarios o empleados supervisores y miembros de Comisiones Receptoras y Liquidadoras a una **multa equivalente entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien por ciento (100%)** del valor que represente la parte afectada de la negociación, estableciendo además su **responsabilidad civil y administrativa solidaria** con el contratista por el daño patrimonial causado al Estado, la

obligación de constituir una fianza de responsabilidad profesional de supervisión por el 100% del monto supervisado y su **inhabilitación definitiva** en el Registro de Precalificados y en GUATECOMPRAS (**Art. 80**). Paralelamente, reformar el **Artículo 57** para suprimir la aprobación por silencio administrativo positivo del proyecto de liquidación presentado por el contratista.

– En el **Artículo 103**: **Suprimir y derogar íntegramente el último enunciado del segundo párrafo** (*"No se podrá iniciar acción penal, sin la previa conclusión de la vía administrativa o del arbitraje"*), dejando establecido de manera expresa que la interposición de recursos administrativos, demandas contencioso-administrativas o procesos arbitrales no constituye cuestión prejudicial ni suspende, limita o condiciona en forma alguna el ejercicio de la acción penal pública por parte del Ministerio Público ni la potestad de denuncia inmediata de la Contraloría General de Cuentas.

5.3 Cuadro Comparativo de Reforma Legislativa

La Tabla 6 sistematiza el contraste directo entre la redacción vigente de los artículos críticos de ambos decretos y el sentido normativo exacto de las reformas propuestas para quebrar el circuito de captura.

Referencias

[1] Asamblea Nacional Constituyente (1985). *Constitución Política de la República de Guatemala* (reformada por Acuerdo Legislativo 18-93). Artículos 1, 119, 157, 171 incisos a), b) e i), 237, 238, 240 y 241. Ciudad de Guatemala.

[2] Congreso de la República de Guatemala (1997). *Decreto Número 101-97: Ley Orgánica del Presupuesto*. Publicado en el Diario de Centro América, vigente desde el 1 de enero de 1998. Texto consolidado con las reformas de los Decretos del Congreso 71-98, 13-2013 y 9-2014 (Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7 Bis, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Bis, 17 Ter, 17 Quáter, 18, 19, 26, 26 Bis, 27, 28, 29, 29 Bis, 30, 30 Bis, 30 Ter, 32, 32 Bis, 33, 33 Bis, 33 Ter, 36, 37, 38, 41, 42 Bis, 45 Bis, 48, 49, 52, 54, 55, 55 Bis, 56, 57 Bis y 80 Bis).

[3] Congreso de la República de Guatemala (1992). *Decreto Número 57-92: Ley de Contrataciones del Estado*. Publicado en el Diario de Centro América el 27 de octubre de 1992. Texto consolidado con las reformas de los Decretos del Congreso 20-97, 34-2001, 73-2001, 11-2006, 27-2009, 45-2010 y 6-2011 (Considerandos y Artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 19 Bis, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 103 y 104).

[4] Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala (2015). *Sentencia de Inconstitucionalidad General Parcial, Expediente 1231-2014*, publicada el 15 de abril de 2015 en el Diario de Centro América, Tomo 301, Diario 87 (relativa a los Artículos 42 Bis y 57 Bis del Decreto 101-97).

[5] Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala (2015). *Sentencia de Inconstitucionalidad General Parcial, Expediente 2810-2014* (relativa a la derogatoria parcial de la frase limitativa de montos en el tercer párrafo del Artículo 80 Bis del Decreto 101-97).

Cuadro 4: Matriz de Conexión Legal Cronológica: Anatomía del Sobreprecio por Kilómetro de Carretera (Dto. 101-97 y Dto. 57-92)

Fase del Proyecto Vial	Mecanismo en Ley Orgánica del Presupuesto (Dto. 101-97)	Mecanismo en Ley de Contrataciones del Estado (Dto. 57-92)	Resultado Práctico (Cómo se genera el desvío/sobreprecio)
1. Preinversión y Diseño Deficiente	**Art. 30 Bis (último párrafo):** Exime a caminos y carreteras de acreditar la propiedad o posesión legítima del terreno previo a programar y asignar recursos en el SNIP (**Art. 30**).	**Art. 44 (num. 2.2):** Exime de licitación pública la contratación de estudios, diseños y supervisión de obras. **Art. 18, 20 y 21:** Planos y especificaciones aprobados internamente por la autoridad administrativa superior.	Se contratan a dedo o sin licitación pública estudios técnicos deficientes y se licita una carretera sobre terrenos privados sin derecho de vía liberado, sabiendo de antemano que el diseño original será inejecutable y tendrá que modificarse tras la firma.
2. Licitación y Fijación de Precio Inflado	**Art. 26 Bis (párr. 1 y 3):** La CDP solo se exige previo a *suscribir* el contrato (Renglón 331) y solo por el monto del primer año si es de ejecución multianual.	**Art. 3:** Permite solicitar ofertas sin tener asignación presupuestaria previa. **Art. 29:** El 60% del Precio Oficial lo determina el promedio de las ofertas presentadas (franja $\pm 25\%$) y permite adjudicar hasta $+10\%$ arriba. **Art. 31:** Permite adjudicar a un único oferente.	Se lanza la licitación sin respaldo financiero total. Los oferentes pactan precios altos para inflar el 60% del promedio oficial o participa un solo oferente (**Art. 31**), adjudicándose el kilómetro de carretera con sobreprecio legalizado desde el origen.
3. Paralización Inducida y Explosión del Costo	**Art. 30 Ter (lit. c):** Autoriza al MINFIN el desembolso de recursos en concepto de anticipo al contratista.	**Art. 58:** Entrega de hasta 20% de anticipo. **Art. 51:** Prórroga del plazo por causas "no imputables al contratista" (ej. falta de derecho de vía o planos malos). **Art. 52:** Órdenes de cambio/trabajo extra ($+20\%$) y contratos adicionales (hasta $+40\%$). **Art. 7 y 61:** Pago adicional por fluctuación de precios excluido del tope del 40% (**Art. 52 párr. 2**).	El contratista recibe el 20% de anticipo. La obra se detiene porque los dueños de los terrenos no dejan pasar (culpa del **Art. 30 Bis**) o porque el diseño no sirve. Se otorga prórroga (**Art. 51**), se rediseña la obra cobrando hasta $+40\%$ de ampliación (**Art. 52**) y, por el tiempo transcurrido, se cobran sobrecostos de materiales y asfalto por fluctuación de precios (**Art. 61**).
4. Drenaje Presupuestario para Pagar Adendas	**Art. 32 (num. 2.c y 3):** El MINFIN o el Ministro del ramo transfieren fondos de otros programas o proyectos de inversión mediante acuerdo o resolución interna, notificando al Congreso 10 días después. **Art. 26 Bis (párr. 4):** Se emiten nuevas CDP como anexos a las ampliaciones.	**Art. 59:** Pagos parciales contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado avaladas por el supervisor.	Para financiar el $+40\%$ de ampliación y las fluctuaciones de la carretera, el ministerio desfinancia otras obras o programas mediante transferencias internas (**Art. 32**) sin pasar por el Congreso, emitiendo las CDP que legalizan el pago de las adendas (**Art. 26 Bis**).
5. Recepción Fraudulenta, Deuda Flotante y Blindaje	**Art. 36 y 37:** Si no se paga al 31 de diciembre, pasa como gasto comprometido o devengado no pagado al año siguiente. **Art. 26 Bis (párr. 5) y 56:** Emisión discrecional de CDF y cuotas de caja.	**Art. 62 y 63:** Si el Estado tarda más de 30 días en pagar estimaciones, el contratista cobra intereses. **Art. 55, 57 y 86:** Si la obra tiene menor grosor de asfalto o mala calidad, el supervisor y la comisión receptora solo arriesgan una multa del 2‰ (0.2%). **Art. 103:** Prohibición de iniciar acción penal sin agotar vía administrativa o arbitraje.	El supervisor (contratado sin licitación, **Art. 44**) avala estimaciones sobrevaloradas o de mala calidad arriesgando solo el 0.2% de multa (**Art. 86**). Si el pago se retrasa al cierre fiscal, genera deuda flotante (**Art. 37**) e intereses a favor del contratista (**Art. 63**). Si hay denuncia por obra defectuosa o inconclusa, activan un arbitraje (**Art. 103**) para bloquear la vía penal.

Cuadro 5: Modelación Financiera del Sobreprecio Legalizado en un Tramo Vial Tipo de 20 km (Base $C_E =$ Q 100.00 Millones)

Etapa / Concepto	Habilitante Legal	Mecanismo de Cálculo Aplicado	Monto Total (Millones Q)	Costo / km (Millones Q)
0. Costo Técnico Base (C_E)	Presupuesto de Ingeniería	Estimación técnica original antes de apertura de plicas (20 km $\times$ Q 5.00 M/km).	Q 100.00	Q 5.00
1. Oferta Adjudicada en Franja Alta (P_{adj})	**Art. 3, 29 y 31 Dto. 57-92; Art. 26 Bis Dto. 101-97**	Ofertas coludidas en $+25\%$ ($1.25\,C_E$) fijan $C_{\text{oficial}} = 1.15\,C_E$ y permiten adjudicar en $+25\%$ sobre C_E.	Q 125.00	Q 6.25
2. Órdenes de Cambio y Trabajo Extra ($+20\%$)	**Art. 30 Bis Dto. 101-97; Art. 51 y 52 Dto. 57-92**	Rediseño por falta de derecho de vía y planos deficientes: $+20\%$ sobre P_{adj} aprobado internamente.	$+$Q 25.00	$+$Q 1.25
3. Contrato Adicional hasta el Tope ($+20\%$ adic.)	**Art. 52 párr. 1 Dto. 57-92; Art. 32 y 26 Bis Dto. 101-97**	Ampliación acumulada hasta el $+40\%$ de P_{adj} financiada con transferencias del Art. 32 y nuevas CDP.	$+$Q 25.00	$+$Q 1.25
4. Sobrecostos por Fluctuación de Precios	**Art. 7, 8, 52 párr. 2 y 61 Dto. 57-92**	Reajuste polinómico por índices INE durante prórrogas (excluido del tope del 40%, est. 20% sobre monto ampliado).	$+$Q 35.00	$+$Q 1.75
5. Intereses por Atraso en Pagos (Deuda Flotante)	**Art. 37 Dto. 101-97; Art. 62 y 63 Dto. 57-92**	Intereses sobre estimaciones en mora > 30 días a tasa máxima de Junta Monetaria incluidos en liquidación.	$+$Q 5.00	$+$Q 0.25
TOTAL LIQUIDADO (P_{final})	**Circuito Completo**	**Sobreprecio legalizado acumulado del $+115.0\%$ sobre el costo técnico base C_E.**	**Q** 215.00	**Q** 10.75

Cuadro 6: Síntesis Comparativa de Textos Vigentes y Propuestas de Reforma Legal (Decretos 101-97 y 57-92)

Cuerpo y Artículo	Regulación Vigente (Habilitante de Captura)	Reforma Legal Propuesta (Candado Sistémico)
Dto. 101-97, Art. 30 Bis (últ. párr.)	"Se exceptúa de la aplicación del presente artículo la construcción de caminos y carreteras, el cual se regirá por las leyes de la materia."	**Derogación total del último párrafo.** Exigencia obligatoria de acreditar entre el 85% y 100% del derecho de vía inscrito a favor del Estado por tramo funcional antes de autorizar cuotas de compromiso constructivo en el SNIP (**Art. 30**).
Dto. 101-97, Art. 32 (num. 2.c y 3) y Art. 41	Permite transferir asignaciones entre programas y proyectos de inversión por acuerdo del MINFIN o resolución ministerial sin límite porcentual, con mera notificación al Congreso a los 10 días.	**Candado cuantitativo del** 10%–15%**:** Prohibición de transferencias acumuladas que superen el 10% o 15% del monto original del programa o proyecto sin **aprobación previa del Congreso de la República**.
Dto. 101-97, Art. 37 y Art. 26 Bis	Traslado discrecional de gastos comprometidos no devengados al año siguiente; emisión discrecional de CDF y pagos de deuda flotante sin orden cronológico estricto.	Traslado de compromisos no devengados restringido a obras con avance físico auditado externamente y dictamen previo de la CGC. Prelación algorítmica **FIFO obligatoria** en SICOIN/CUT para emisión de CDF y pago de deuda flotante.
Dto. 57-92, Art. 3 (párr. 1)	"...podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos."	**Prohibición absoluta de publicar convocatorias** de licitación o cotización en GUATECOMPRAS sin contar previamente con la CDP emitida y el respaldo multianual certificado.
Dto. 57-92, Art. 29 (párr. 1-3)	Costo Total Oficial Estimado integrado por 40% del costo estatal y 60% **del promedio de ofertas privadas** (franja $\pm 25\%$), permitiendo adjudicar hasta $+10\%$ arriba y descalificando bajo -15%.	**Eliminación del** 60% **del promedio de ofertas privadas.** El Precio Oficial (100%) se fija ex ante mediante presupuesto de ingeniería auditado como techo máximo infranqueable; auditoría de solvencia en lugar de descalificación automática de ofertas bajas.
Dto. 57-92, Art. 52 y Art. 61	Ampliaciones de hasta $+20\%$ (órdenes de cambio) y $+40\%$ (contrato adicional); **pagos por fluctuación de precios excluidos del tope del** 40% (**Art. 52 párr. 2**).	**Derogación del segundo párrafo del Art. 52:** Integración de las fluctuaciones de precios del Art. 61 dentro de un techo global máximo e infranqueable, y exigencia de **dictamen vinculante previo de la CGC** para toda ampliación $> 10\%$.
Dto. 57-92, Art. 86 y Art. 57	Multa del **dos por millar (**0.2%**)** a supervisores y comisiones receptoras por avalar menor calidad o cantidad; aprobación ficta de liquidación del contratista en 30 días (**Art. 57**).	Elevación de la multa a supervisores y comisiones al 50%–100% **del valor de la parte afectada**, responsabilidad solidaria patrimonial, inhabilitación perpetua y supresión del silencio administrativo positivo en el Art. 57.
Dto. 57-92, Art. 103 (párr. 2)	"No se podrá iniciar acción penal, sin la previa conclusión de la vía administrativa o del arbitraje."	**Supresión total de la prejudicialidad administrativa y arbitral.** Plena autonomía del Ministerio Público para ejercer la acción penal en cualquier fase del contrato.